Сделайте оферту Tender Atlas строго B2B и доказуемой

Оферту Tender Atlas (ред. от 22.10.2026) можно публиковать как публичную оферту (п. 5 ст. 395 ГК РК), которой заключается договор присоединения (ст. 389 ГК) о возмездном оказании услуг доступа к онлайн-сервису (ст. 683 ГК, Особенная часть), но только после двух системных правок и пяти точечных исправлений. Системные правки важнее любой формулировки: акцепт должен стать доказуемым (неотмеченная галочка с журналом вместо «вход = согласие», счёт со ссылкой на номер редакции оферты), а акцептовать оферту должны только ТОО и ИП с БИН/ИИН. Такой B2B-фильтр снимает большую часть потребительских ограничений (п. 2 ст. 358 ГК, ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей, ст. 30 ГПК, двуязычная информация по ст. 25 того же закона) и включает п. 3 ст. 389 ГК, по которому предприниматель, знавший условия, не может расторгнуть договор из-за их обременительности. Публикацию блокируют пять пунктов текущей редакции: ссылка на ст. 274 ГК (это исполнение по частям; нужны ст. 276 и 363), невозврат платежа после 30 дней (противоречит п. 1 ст. 686 ГК и обещанию сайта «вернём полностью»), приостановка и отказ без предупреждения (противоречат п. 2 ст. 686 ГК), ЭСФ «через 5 рабочих дней после оплаты» и Акт, датированный днём оплаты (противоречат ст. 460 и п. 1 ст. 493 НК 2026), а также «суд города Астана» вместо специализированного межрайонного экономического суда. Лимит ответственности в размере платежей за 12 месяцев для B2B допустим (ст. 359 ГК), а исключение умысла из этого лимита обязательно (п. 3 ст. 359). Самые дорогие риски лежат вне текста оферты: хранение персональных данных в РК и их передача за рубеж после Закона № 326-VIII (действует с 25.08.2026), доступ к OWS v3, который можно отозвать, пока нет письменного согласия на коммерческое использование, и антимонопольный риск рекомендаций «Подать за», если модель использует данные других пользователей или если компания основателя сама участвует в торгах.

> **Как проверены нормы (прочитать до использования).** Из среды, где велось исследование, не открылись официальные базы права (adilet.zan.kz, online.zakon.kz, prg.kz). WebFetch возвращал ошибку DNS, curl получал отказ прокси 403. Напрямую не открывались и зеркала: kodeksy-kz.com, pavlodar.com, ekaz.kz, kazpatent.kz. Поэтому **все номера статей и цитаты в этом отчёте взяты из фрагментов поисковой выдачи (зеркала, юридические порталы, обзоры); ни одна норма не сверена с официальной публикацией**. Актуальность зеркал тоже разная: карточка ст. 389 ГК на kodeksy-kz.com помечена «проверено 06.10.2026», а ст. 387 на ekaz.kz — «актуально на 07.03.2023». До публикации оферты юрист должен сверить каждую ссылку на adilet.zan.kz по чек-листу в конце отчёта.

Каждая норма в таблицах ниже помечена одним из трёх статусов.

Статус	Что означает
зеркало	Номер статьи и её название или ключевой текст видны в тексте неофициального зеркала (kodeksy-kz.com, pavlodar.com, ekaz.kz, zakonpravo.kz, prg.kz, continent-online.com). Для Налогового кодекса 2026 года — номер совпал минимум в двух независимых бухгалтерских источниках. Это **не** официальная сверка.
один источник	Номер называет только один вторичный источник (блог, обзор, консультация) либо одно зеркало с обрезанным текстом.
не проверено	Номер не найден, источники расходятся, или вывод сделан по аналогии с правом РФ.

Ещё две оговорки для читателей. Первая — для разработчика: номера пунктов оферты (8.6, 15.3, 16.2, 4.8, 16.4, 13.1, 17) взяты из формулировок вопросов. Файла `lib/legal/offer-text.ts` в репозитории исследования нет, поэтому нумерацию нужно сопоставить с текущим текстом. Номера новых пунктов в проектах (1.1, 2.1, 9.1 и т. д.) условные. Предложенные формулировки — проекты для юриста, а не готовый текст. Значения в квадратных скобках выбирает директор.

Вторая — для юриста: с июля 2026 года действует Цифровой кодекс РК № 255-VIII. По обзорам, он заменил Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» № 370-II (prg.kz; SIGEX). Заметки о юридической силе ЭЦП опираются на ст. 7 и 10 Закона № 370-II. В оферту эти ссылки не переносить, пока не найдены соответствующие статьи Цифрового кодекса.

Свод: 17 ответов и что меняется в offer-text.ts

№	Вопрос	Короткий ответ	Правка в оферте	Блокирует публикацию
1	Ссылки на ГК, «Цена основателя»	Ст. 389, 395, 396 указаны верно. Ст. 387 не нужна и вредна. Скидка допустима как акция	Указать п. 5 ст. 395 и п. 3 ст. 396, добавить ст. 394 и п. 1-1 ст. 152. Вынести акцию в «Условия акции»	Нет, но уточнить, что значит «до 31.12.2026»
2	Акцепт действиями	Оплата счёта — сильный акцепт, вход без галочки — слабый	Неотмеченная галочка с журналом, счёт со ссылкой на редакцию	**Да**
3	Услуги или лицензия	Услуги (ст. 683 ГК)	Предмет — «доступ к онлайн-сервису». Слово «лицензия» убрать из оферты, счёта, Акта и ЭСФ	Нет
4	ЭСФ и Акт	Срок ЭСФ считается от даты оборота, а не от оплаты. Акт — по итогам месяца	Переписать раздел о закрывающих документах	**Да**

№	Вопрос	Короткий ответ	Правка в оферте	Блокирует публикацию
5	НДС	Ставка 16 %, порог 43 250 000 ₸. На упрощённой декларации НДС нет	«Цена не меняется при постановке на учёт». Не писать «включает НДС», пока Исполнитель не плательщик НДС	**Да**
6	Возврат	«Начатый период не возвращается» уязвимо по ст. 686 и противоречит сайту	100 % в течение 30 дней, затем пропорционально минус фактические расходы	**Да**
7	Лимит ответственности	Для ТОО и ИП допустим; умысел исключён верно	Ответственность при вине, без косвенных убытков, с лимитом; отдельная оговорка для потребителей	Нет
8	Изменения и приостановка	Изменения допустимы, если у клиента есть право выйти. «Без предупреждения» противоречит п. 2 ст. 686	Месяц на уведомление, выход с возвратом; закрытый перечень оснований для приостановки	**Да** (п. 16.4)
9	Третьи лица	Ст. 684 указана верно, ст. 274 — ошибочно	Ст. 276 и 363, перечень субпроцессоров, оговорка о внешних источниках данных	**Да**
10	Персональные данные	Уведомления без галочки недостаточно	Отдельные галочки на обработку ПД и трансграничную передачу; раздел об обработке ПД по поручению	**Да**
11	КП по e-mail	Индивидуальное КП, скорее всего, не реклама; платформа — оператор ПД получателей	Отправитель — пользователь; одно КП — один лот; отписка и общий стоп-лист	**Да**
12	E-mail, Telegram, Акт без подписи	Сила сообщений определяется договором и оценкой суда. Акт без ЭЦП слаб для бухучёта	Каналы связи и момент получения; ЭАВР или ЭДО с ЭЦП, молчаливая приёмка как запасной вариант	Нет
13	Физлица без ИП	Подпадают под Закон о защите прав потребителей	Оферта только для ТОО и ИП, иначе отдельный раздел для потребителей	**Да** (нужно решение)

№	Вопрос	Короткий ответ	Правка в оферте	Блокирует публикацию
14	«Бесплатно»	Допустимо, если ограничения указаны рядом и тариф не является пробным периодом	Лимиты рядом с ценой, право изменить тариф с уведомлением	**Да**, если «без ограничения по времени» не соответствует модели
15	Казахская версия	Формально нужна (ст. 15 Закона о языках)	Полная казахская редакция; равная сила, при расхождении — русский текст	Для B2B — нет; если остаются физлица — да
16	Товарный знак и код	Регистрация не обязательна, но без неё нет исключительного права. Права на код подрядчиков сами не переходят	Заявка в НИИС (классы 42, 35, 9), ™ вместо ®, договоры об отчуждении прав	Для оферты — нет; договоры с подрядчиками — срочно
17	Банковские реквизиты	Публиковать не обязательно	Один источник реквизитов; запрет менять реквизиты письмом	Нет

Договор держится на ст. 389, 395 и 396 ГК, а не на ст. 387

Оферта сочетает три разные правовые конструкции, и их нельзя смешивать:

- **публичная оферта** (п. 5 ст. 395 ГК) — способ заключения договора;
- **договор присоединения** (ст. 389 ГК) — способ, которым определены условия: одна сторона составляет их в стандартной форме, другая принимает целиком;
- **возмездное оказание услуг** (ст. 683 ГК, Особенная часть) — вид договора.

Публичный договор (ст. 387 ГК) — отдельная материальная категория. Она обязывает обслуживать каждого обратившегося на одинаковых условиях. Как указывает dogovor24.kz, это «способ заключения» и «материальная категория», и их не следует путать (dogovor24.kz).

B1. Ссылки на ст. 389, 395, 396 ГК; нужна ли ст. 387; скидка «Цена основателя»

Короткий ответ. Ссылки верны по существу. Ст. 389 — «Договор присоединения», ст. 395 — «Оферта» (публичная оферта — п. 5), ст. 396 — «Акцепт» (акцепт действиями — п. 3). Их стоит сделать точнее (указать пункты) и добавить нормы о письменной форме: ст. 394 и п. 1-1 ст. 152.

Ст. 387 не нужна и вредна. Она касается предпринимателя, который «по характеру своей деятельности» обязан обслуживать каждого: розница, транспорт общего пользования, связь, энергоснабжение. Если оператор сам сошлётся на эту статью, он:

- признает обязанность заключать договор с каждым;
- признает требование, чтобы цена была «одинаковой для всех потребителей».

Это требование строже российской ст. 426 ГК РФ, где цена одинакова только для потребителей «соответствующей категории».

Скидка для первых 300 организаций (в материалах — 40 %) допустима как акция в рамках свободы договора, если ст. 387 не применяется. Риск переквалификации низкий, но не нулевой. Перечень в ст. 387 открытый («и тому подобное»), формулировку нормы критикуют в доктрине, а судебной практики по SaaS нет. Риск снижает отдельный документ «Условия акции» с объективными критериями, одинаковыми для всех, кто им соответствует. Формулировка «до 31.12.2026» сейчас двусмысленна: непонятно, это срок вступления в акцию или срок действия скидки.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 389 ГК	Договор присоединения. П. 2 — присоединившаяся сторона вправе требовать расторжения при явно обременительных условиях. П. 3 — предприниматель такого права не имеет, если знал или должен был знать условия	зеркало (окончание п. 3 в одной выдаче обрезано)	pavlodar.com; kodeksy-kz.com
п. 1, 5 ст. 395 ГК	Оферта; публичная оферта — предложение со всеми существенными условиями любому, кто отзовётся	зеркало	prg.kz; dogovor24.kz
п. 1–3 ст. 396 ГК	Акцепт полный и безоговорочный; молчание не является акцептом; действия по исполнению, включая «уплату соответствующей суммы», — акцепт	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 394 ГК	Форма договора. Письменная форма соблюдена, если письменная оферта принята по п. 3 ст. 396	зеркало (заголовок); номер пункта — не проверено	kodeksy-kz.com; prg.kz
п. 1-1 ст. 152 ГК	Письменная форма — на бумаге или в электронной форме (с 01.01.2016)	зеркало	prg.kz
ст. 387 ГК	Публичный договор: обслуживать каждого, цена «одинаковая для всех потребителей», льготы — только по законодательным актам; условия, нарушающие пп. 2 и 4, недействительны	зеркало (текст); номер пункта о цене — не проверено	ekaz.kz; kodeksy-kz.com
ст. 426 ГК РФ (для сравнения)	Цена одинакова для потребителей «соответствующей категории»	—	rulaws.ru

Расхождение: словарь finance.kz утверждает, что акцепт определён в ст. 394 (finance.kz). Заголовки зеркал показывают другое: ст. 394 — «Форма договора», ст. 396 — «Акцепт». Отчёт опирается на зеркала. Ещё одно расхождение: одна заметка

пересказывает последствие нарушения ст. 387 словом «ничтожны», а тексты зеркал говорят «недействительны».

Что изменить в оферте.

> **1.1.** Настоящий документ является публичной офертой ТОО «Серпин Лабс» (БИН […]) в смысле п. 5 ст. 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК). Договор, заключаемый путём её акцепта, является договором присоединения (ст. 389 ГК): Заказчик принимает его условия только в целом. **1.2.** Акцептом признаются действия, указанные в разделе 2 (п. 3 ст. 396 ГК). Акцепт является полным и безоговорочным (п. 1 ст. 396 ГК). Письменная форма Договора считается соблюдённой (п. 1-1 ст. 152, ст. 394 ГК). **1.3.** Исполнитель вправе отказать в заключении Договора или прекратить его по основаниям, указанным в Оферте: нарушение Правил допустимого использования, недостоверные регистрационные данные, санкционные ограничения, неоплата.

Пункт 1.3 одновременно подкрепляет позицию, что договор не публичный.

Акцию лучше вынести в отдельную страницу с датой редакции, а цены в оферте не менять: акция — это скидка к опубликованному тарифу.

> **Условия акции «Цена основателя» (ред. от […])**
>
> 1. Участники — юридические лица и индивидуальные предприниматели; один участник на один БИН/ИИН.
> 2. Скидка […] % к цене платного Тарифа по Прайс-листу.
> 3. Место в акции закрепляется за первыми 300 участниками по дате и времени поступления первой оплаты на счёт Исполнителя (а не по дате регистрации). Счётчик оставшихся мест публикуется на странице тарифов.
> 4. Вступить в акцию можно до 23:59 по времени Астаны 31.12.2026 или до исчерпания 300 мест, если это произойдёт раньше.
> 5. Скидка действует [бессрочно при непрерывной оплате подписки / до […]]. О прекращении скидки участник уведомляется не менее чем за 30 календарных дней.
> 6. Скидка не суммируется с другими акциями, не передаётся и не заменяется деньгами. Место в акции не сохраняется при расторжении Договора, возврате средств или перерыве в оплате более […] дней.
> 7. Условия акции одинаково применяются ко всем лицам, соответствующим пп. 1–4.

Если оферту смогут принимать физлица (см. B13), исключение их из акции «для организаций» хуже выглядит с точки зрения равенства. B2B-фильтр снимает и эту проблему.

B2. Акцепт действиями: вход без галочки, оплата счёта, письменная форма

Короткий ответ. Оплата счёта — сильный акцепт. П. 3 ст. 396 прямо называет «уплату соответствующей суммы» действием, которое считается акцептом. Письменная форма при этом соблюдена (ст. 394 со ссылкой на п. 3 ст. 396; п. 1-1 ст. 152). Платёжное поручение с БИН плательщика легко доказывается. Журналистский обзор отмечает, что суды РК нередко считают перевод денег подтверждением договора и согласия с его условиями, хотя конкретные дела не названы (inform.kz).

Вход в сервис без галочки (через Telegram, e-mail или Google) — слабое звено, по трём причинам:

- не доказать, какую редакцию оферты видел пользователь (это browsewrap);
- вход идентифицирует физлицо, а не ТОО, и не подтверждает полномочия;
- без ЭЦП такое действие не является электронным документом.

Для B2B это особенно важно. Защита п. 3 ст. 389 работает, только если оператор докажет, что клиент «знал или должен был знать» условия. Решение — clickwrap: галочка, которая по умолчанию не отмечена, кнопка неактивна без неё, и журнал согласий. Решений судов РК о clickwrap или browsewrap не найдено.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 3 ст. 396 ГК	Действия по выполнению условий оферты, включая уплату суммы и предоставление услуг, — акцепт, если иное не указано в оферте	зеркало	kodeksy-kz.com
п. 2 ст. 396 ГК	Молчание не является акцептом, если иное не следует из закона, обычая или прежних отношений сторон	зеркало	там же
ст. 151 ГК	Сделка совершена, если из поведения лица явствует его воля. Молчание — выражение воли в случаях, предусмотренных законом или соглашением	зеркало	kodeksy-kz.com
п. 1-1, п. 2 ст. 152 ГК	Электронная форма сделки; подписание сторонами	зеркало	prg.kz; dogovor24.kz
ст. 153 ГК	При несоблюдении простой письменной формы нельзя ссылаться на свидетельские показания	один источник (блог)	trustme.kz
п. 3 ст. 389 ГК	Предприниматель, знавший условия, не может требовать расторжения договора	зеркало	pavlodar.com

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 7, 10 Закона № 370-II	Электронный документ с ЭЦП равнозначен подписанному на бумаге	зеркало, но закон, по обзорам, заменён Цифровым кодексом (июль 2026) — **не проверено**, какие статьи действуют	continent-online; kodeksy-kz.com

Что изменить в оферте.

> **2.1.** Акцептом Оферты признаётся: (а) для Тарифа «Базовый» — проставление при регистрации отметки «Я принимаю условия Публичной оферты (ред. от […]) и Политики конфиденциальности» и нажатие кнопки «Зарегистрироваться»; (б) для платных Тарифов — оплата счёта, выставленного Исполнителем, либо онлайн-оплата Тарифа. Счёт содержит ссылку на редакцию Оферты, действующую на дату его выставления; к Договору применяется эта редакция. **2.2.** Лицо, совершающее акцепт от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подтверждает свои полномочия. При первой оплате Заказчик указывает БИН/ИИН, наименование, ФИО и должность представителя. **2.3.** Частичная оплата счёта не является акцептом. Поступившая сумма [возвращается / засчитывается после доплаты].

Задачи для разработчика:

- **Галочка.** Сделать галочку неотмеченной по умолчанию, кнопку без неё — неактивной.
- **Telegram-бот.** При первом /start показать ссылку на оферту и кнопку «Принимаю».
- **Журнал согласий.** Записывать: ID пользователя, способ входа, e-mail или Telegram ID, дату и время (UTC+5), IP, user-agent, номер и хэш редакции, точный текст галочки.
- **Архив и подтверждение.** Хранить архив всех редакций с датами. После акцепта отправлять на e-mail подтверждение со ссылкой или PDF действующей редакции.
- **Вход через ЭЦП (NCALayer).** По возможности подписывать XML с фактом акцепта.
- **Изменение оферты.** Запрашивать повторный клик «Принимаю» при следующем входе.

B3. Услуги (доступ к онлайн-сервису) или лицензия на ПО: налоги и документы

Короткий ответ. Квалификация как возмездного оказания услуг (ст. 683 ГК, Особенная часть, открытый перечень услуг) обоснована. Клиент не получает экземпляр программы и не использует её «определённым способом», как предполагает лицензионный договор (ст. 966). Он получает результат деятельности

оператора: сбор лотов с 16 площадок, AI-анализ, аналитику, отправку КП. Судебной практики и разъяснений РК по SaaS нет, а рынок неоднороден: VK WorkSpace для Казахстана оформляет SaaS как лицензионное соглашение (workspace.vk.ru).

При продажах резидентам РК налоговых различий почти нет:

- удержания налога у источника нет;
- КПН, или 4 % на упрощённой декларации, считается с дохода в любом случае;
- освобождения от НДС для передачи прав на ПО в новом НК найти не удалось (не проверено, вывод сделан из отсутствия находок).

Квалификация важна в трёх случаях:

1. **Платежи нерезидентам.** Понятие роялти в ст. 7 НК 2026 включает право пользования ПО. Это касается того, что «Серпин Лабс» платит OpenAI, Resend и облакам.
2. **Astana Hub.** Предмет договора должен совпадать с приоритетной деятельностью — разработкой ПО.
3. **Запретительный список упрощённого режима.** В нём есть консалтинг (ОКЭД 70.20/70.22), поэтому подготовку КП нужно описывать как функцию ПО, а не как консультацию.

Документы: Акт оказанных услуг (лучше ЭАВР) и ЭСФ, если ЭСФ обязателен (см. В4). Предмет должен называться одинаково во всех документах.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 683 ГК (ОЧ)	Договор возмездного оказания услуг; открытый перечень	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 966 ГК (ОЧ)	Лицензионный договор: право временно использовать объект ИС определённым способом	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 381 ГК	Смешанный договор	не проверено	—
ст. 7 НК 2026 «Роялти»	Включает платёж за право пользования ПО; по данным KPMG — и обновления ПО	зеркало (заголовок) + обзор	kodeksy-kz.com; KPMG
ст. 646 НК 2026	Ставки КПН у источника для нерезидентов	один источник	mybuh.kz
Освобождение от НДС для прав на ПО	Аналог российского пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в РК не найден	не проверено	Alatau City Bank

Что изменить в оферте.

> **3.1.** Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению удалённого доступа к функциональности онлайн-сервиса Tender Atlas — программного продукта собственной разработки Исполнителя — и связанные информационно-

> аналитические услуги в объёме выбранного Тарифа (далее — Услуги). Договор является договором возмездного оказания услуг (ст. 683 ГК). **3.2.** Договор не передаёт Заказчику исключительных прав и не является лицензионным договором. Заказчик вправе пользоваться интерфейсом Сервиса в пределах оплаченного доступа. **3.3.** Подготовка проектов коммерческих предложений — автоматизированная функция Сервиса. Исполнитель не оказывает консультационных услуг.

Разработчику: убрать слово «лицензия» из предмета, счёта, Акта и ЭСФ. Наименование услуги везде одно: «Услуги доступа к онлайн-сервису Tender Atlas по Тарифу […] за период […]».

Закрывающие документы считаются от даты оборота, а не от оплаты

Ошибки в двух вопросах ниже вызваны одним ложным допущением: что налоговые и бухгалтерские события наступают в день оплаты. По НК 2026 это не так. Дата оборота по услугам — день их оказания, который фиксирует подписанный Акт. От неё отсчитываются и срок ЭСФ, и момент обложения НДС. Предоплата сама по себе ни того, ни другого не создаёт.

B4. ЭСФ «в течение 5 рабочих дней после оплаты»; обязан ли неплательщик НДС выписывать ЭСФ; дата Акта

Короткий ответ. Срок привязан к неверному событию. По п. 1 ст. 493 НК 2026 ЭСФ выписывается **не ранее даты оборота и не позднее 15 календарных дней после неё**. Дата оборота по услугам — день оказания услуги, то есть дата подписания Акта (ст. 460). Пример из практики: ЭАВР выставлен 10.02.2026, покупатель подписал его 11.02.2026 — датой оборота и датой в ЭСФ будет 11.02.2026. Норм, которые разрешали бы ЭСФ на аванс, не найдено.

Кто обязан выписывать ЭСФ, зависит от налогового режима «Серпин Лабс». Этот режим из материалов неизвестен.

Режим	Обязанность выписать ЭСФ	Основание
Общеустановленный режим (ОУР), неплательщик НДС	По общему правилу не обязан: обычных услуг нет в перечне ст. 208. Можно ли выписывать ЭСФ добровольно, подтвердить не удалось	ст. 208
Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощённой декларации	**Обязан** с 2026 года, если продажа не оформлена чеком ККМ	пп. 7 п. 1 ст. 208
Плательщик НДС	Обязан	ст. 207

Датировать Акт днём оплаты нельзя. В день оплаты услуга за предоплаченный период ещё не оказана. Это противоречит двум нормам:

- ст. 460 НК — дата оборота есть день оказания услуги;
- п. 4 ст. 7 Закона о бухгалтерском учёте — первичный документ составляется в момент операции или сразу после её окончания.

Последствия такого Акта:

- оборот возникает до оказания услуги;
- при возврате денег придётся корректировать Акт и ЭСФ;
- покупатель рискует при отнесении затрат на вычеты.

Правильно оформлять Акт за каждый расчётный месяц. Годовую подписку тоже лучше закрывать помесячно, на 1/12 суммы.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 207 НК 2026	ЭСФ выписывают плательщики НДС	зеркало (несколько бухгалтерских источников)	mybuh.kz; asistent.kz
ст. 208 НК 2026	Неплательщики НДС выписывают ЭСФ только в перечисленных случаях	зеркало (несколько источников)	mybuh.kz; pro1c.kz
пп. 7 п. 1 ст. 208 НК 2026	ЭСФ обязателен для СНР на основе упрощённой декларации, кроме продаж с чеком ККМ	зеркало (несколько источников); точная формулировка — не проверено	uchet.kz
п. 1 ст. 493 НК 2026	ЭСФ — не ранее даты оборота и не позднее 15 календарных дней после неё	зеркало (несколько источников)	prg.kz, Ильницкая; pro1c.kz
ст. 493 НК 2026, срок «до 20 числа следующего месяца» для договоров на год и более	Номер пункта и применимость к SaaS неизвестны	не проверено	pro1c.kz
ст. 460 НК 2026	Дата оборота по услугам — день оказания; дата подписания в Акте	зеркало (заголовок + обзоры)	kodeksy-kz.com; ИПБА; cdb.kz
Правила выписки ЭСФ, приказ МФ от 28.10.2025 № 629	Действуют с 01.01.2026	один источник (новостные пересказы)	zakon.kz
ст. 7 Закона № 234-III о бухучёте	Первичные документы; п. 4 — составляются в момент операции или сразу после	зеркало (ст. 7); п. 4 — один источник	prg.kz; pavlodar.com
Форма Р-1, приказ МФ от 20.12.2012 № 562	Акт выполненных работ (оказанных услуг), подписи сторон	один источник (практические порталы)	uchet.kz

Норма	Содержание	Статус	Источник
Позиция МФ от 23.04.2019	При ЭАВР в ИС ЭСФ бумажная Р-1 не нужна	один источник (пересказ)	pro1c.kz

Не найдено, как действовать, если покупатель не подписывает ЭАВР. Для налоговой даты оборота это открытый вопрос.

Что изменить в оферте. Удалить формулировки «ЭСФ в течение 5 рабочих дней после подтверждения оплаты» и «Акт датой оплаты».

> **9.1.** Счёт на оплату не является документом, подтверждающим оказание Услуг. **9.2.** Исполнитель ежемесячно, не позднее [5] рабочих дней после окончания расчётного месяца, оформляет акт оказанных услуг за этот месяц. Это электронный акт выполненных работ в ИС ЭСФ либо акт, подписанный ЭЦП Исполнителя через оператора электронного документооборота. Акт датируется последним днём расчётного месяца. При оплате за несколько месяцев акт оформляется за каждый месяц на соответствующую часть суммы. **9.3.** Электронный счёт-фактура выписывается в случаях и в сроки, установленные Налоговым кодексом РК: не ранее даты совершения оборота и не позднее 15 календарных дней после неё. **9.4.** В течение 5 рабочих дней с даты получения акта Заказчик подписывает его ЭЦП или направляет мотивированный отказ. Если в этот срок не поступили ни подпись, ни мотивированный отказ, Услуги за период считаются принятыми в полном объёме (ст. 151 ГК). По запросу Заказчика Исполнитель выдаёт экземпляр акта на бумаге.

B5. НДС: что будет при постановке на учёт; формулировка «цены включают НДС»

Короткий ответ. Основные параметры НДС в 2026 году:

- базовая ставка с 01.01.2026 — **16 %**;
- порог обязательной постановки на учёт — **10 000 МРП, то есть 43 250 000 ₸** (МРП на 2026 год — 4 325 ₸);
- это около 2 160 «клиенто-месяцев» на минимальном тарифе, или примерно 180 клиентов круглый год, поэтому порог достижим уже в первые годы.

Если ТОО применяет СНР на основе упрощённой декларации, оно не плательщик НДС по реализации и не встаёт на учёт даже при превышении порога (п. 3 ст. 99, один источник). Тогда вопрос возникает только при переходе на ОУР.

При постановке на учёт НДС начисляется по дате оборота, то есть по дате Акта, а не по дате оплаты. Поэтому предоплата, полученная до постановки, за месяцы, закрытые Актами после неё, облагается по ставке 16 %. Это вывод из правила о дате оборота. Его подтверждает разъяснение КГД о переходе с 12 % на 16 %: ставка определялась по дате подписания ЭАВР.

Если цена «включает НДС» и не меняется, налог выделяется расчётным путём: 16/116, около 13,8 % выручки. Покупатели — плательщики НДС получают зачёт. Покупатели на упрощёнке разницы не заметят.

Формулировку «цены включают НДС» нельзя оставлять, пока Исполнитель не плательщик НДС: она вводит в заблуждение. Вместо неё нужна формулировка, независимая от налогового режима.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
Ставка НДС 16 % с 01.01.2026	Номер статьи в источниках не указан	не проверено (номер); факт — несколько источников	uchet.kz; vat calc
Порог 10 000 МРП	Номер статьи не указан	не проверено (номер); факт — несколько источников	prg.kz; palo ma365.kz
МРП 2026 — 4 325 ₸	ст. 7 Закона о республиканском бюджете на 2026–2028 годы	один источник (номер статьи)	kapital.kz
п. 3 ст. 99 НК 2026	Плательщики СНР не встают на учёт по НДС	один источник	uchet.kz
Срок уведомления о постановке	**Расхождение:** 5 рабочих дней (uchet.kz, mybuh.kz) против 30 рабочих дней (пересказ prg.kz)	не проверено	uchet.kz; pr g.kz
ч. 3 ст. 269, ч. 5 ст. 275 КоАП	Нарушение срока постановки; оборот в период непостановки (15 % от оборота)	не проверено	cdb.kz
Разъяснение КГД от 19.12.2025	Ставка по услугам определяется по дате подписания ЭАВР	один источник	pro1c.kz
e-Tamga (НДС авансом для новых плательщиков)	Действует ли в 2026 году — неясно	не проверено	asistent.kz

Что изменить в оферте.

> **5.1.** Цены Тарифов указаны в тенге. Сведения о том, является ли Исполнитель плательщиком НДС и какой налоговый режим он применяет, указываются в счёте. **5.2.** В случае постановки Исполнителя на регистрационный учёт по НДС либо изменения ставки НДС цена Тарифа не изменяется. Она считается включающей НДС, который выделяется расчётным путём в счёте, акте и ЭСФ. Это правило применяется и к Услугам за периоды, оплаченные до постановки на учёт. **5.3.** Цены Тарифов изменяются только в порядке п. 16.2.

Пока Исполнитель не плательщик НДС, в счёте указывается: «Без НДС: Исполнитель не является плательщиком НДС [применяет специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации]». Точное основание выбирает бухгалтер.

Возврат, лимит ответственности и изменения упираются в ст. 686 и ст. 359 ГК

Четыре вопроса этого раздела решают две нормы. **Ст. 686 ГК** даёт обеим сторонам право отказаться от договора услуг:

- заказчику — с оплатой исполнителю только фактических расходов (п. 1);
- исполнителю — только с полным возмещением убытков заказчика, если тот не виноват (п. 2).

Ст. 359 ГК делает предпринимателя ответственным без вины, но разрешает договором изменить основания ответственности. Исключение — умысел.

В6. Возврат после 30 дней и право заказчика на односторонний отказ (ст. 686); оговорка о фактических расходах

Короткий ответ. Номер статьи верный. По п. 1 ст. 686 ГК (Особенная часть) заказчик вправе отказаться от договора, оплатив исполнителю **только фактически понесённые расходы**. Условие «после 30 дней платёж за начатый период не возвращается» уязвимо по двум причинам:

- оно позволяет удержать больше, чем стоимость оказанного плюс прямые расходы. Особенно это видно при годовой предоплате: оплату 11 неиспользованных месяцев трудно назвать «фактическими расходами»;
- оно прямо противоречит обещанию на сайте «вернём полностью в 30 дней». Расхождение, скорее всего, будет истолковано против составителя (норма о толковании не проверена).

Императивна ли ст. 686, авторитетно не установлено. Так считает лишь участник форума, а российская доктрина по ст. 782 ГК РФ исходит из того, что договором это право не исключается. Если норму сочтут диспозитивной, удержание всё равно могут переквалифицировать в неустойку и уменьшить. Адвокат в СМИ пересказывает дело, где пункт о невозврате 50 % предоплаты признан ничтожным. Номера дела нет, это пересказ.

Для потребителей невозврат денег за неоказанную услугу прямо назван ущемляющим условием (ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей). Комитет по защите прав потребителей считает жёсткие сроки «сгорания» без возврата противоречащими ст. 8-1.

Оговорка «за вычетом фактических расходов» нужна, но расходы надо определить конкретно: израсходованные лимиты AI-анализа и отправок КП по ценам прейскуранта, банковские комиссии за возврат.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 1 ст. 686 ГК (ОЧ)	Заказчик вправе отказаться при условии оплаты фактически понесённых исполнителем расходов	зеркало	kodeksy-kz.com; zakonexpertt.kz
п. 2 ст. 686 ГК (ОЧ)	Исполнитель вправе отказаться лишь при полном возмещении убытков заказчика, кроме случаев вины заказчика	зеркало	там же
Императивность п. 1 ст. 686	Утверждает только участник форума	не проверено	forum.zakon.kz
ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей	Запрет ущемляющих условий, в том числе невозврата денег за неоказанное. Комментатор относит это к пп. 6 п. 2	зеркало (статья); номер подпункта — один источник	kodeksy-kz.com; prg.kz
Позиция Комитета по защите прав потребителей о «сгорающих» абонементах	Противоречат ст. 8-1	один источник	zakon.kz
Уменьшение неустойки; толкование договора; «абонентский договор»	Номера норм ГК РК не найдены	не проверено	—

Что изменить в оферте (решение директора о формуле возврата — в разделе о решениях):

> **8.6.** Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора (п. 1 ст. 686 ГК), направив уведомление через Личный кабинет или на e-mail Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления Исполнителем. **8.6.1.** Если отказ заявлен в течение 30 календарных дней с даты первой оплаты платного Тарифа, Исполнитель возвращает уплаченную сумму полностью. Это правило применяется к каждому Заказчику (БИН/ИИН) один раз. **8.6.2.** В остальных случаях Исполнитель возвращает часть предоплаты за неиспользованный период, рассчитанную пропорционально числу полных календарных дней до окончания оплаченного периода, за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов. Такими расходами считаются стоимость израсходованных лимитов (AI-анализ, отправка коммерческих предложений) по ценам Прайс-листа и банковские комиссии за возврат. **8.6.3.** Возврат производится на банковский счёт, с которого поступила оплата, в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления и реквизитов. **8.6.4.** Если Договор расторгнут Исполнителем вследствие нарушения Заказчиком его условий (п. 2 ст. 686 ГК), Исполнитель вправе удержать из суммы возврата документально подтверждённые убытки.

Разработчику: опубликовать Прайс-лист стоимости лимитов. Без него п. 8.6.2 не применим. Текст на сайте синхронизировать с п. 8.6.1.

B7. Лимит ответственности в размере платежей за 12 месяцев; ответственность без вины; ст. 359 и 389; исключение умысла

Короткий ответ. Для ТОО и ИП лимит допустим. Ст. 359 ГК устроена так:

- п. 1 — по общему правилу должник отвечает при наличии вины;
- п. 2 — предприниматель отвечает и без вины, освобождает его только непреодолимая сила (отсутствие нужных товаров или услуг на рынке ею не считается);
- последняя фраза — «законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее»;
- п. 3 — заранее заключённое соглашение об устранении или ограничении ответственности **за умышленное нарушение** недействительно.

Значит, договором можно сделать ответственность виновной, исключить косвенные убытки и установить денежный потолок. Исключить умысел из лимита — правильно и обязательно. В одном пересказе п. 3 вместо «недействительно» стоит «ничтожно», формулировку надо сверить. Включать грубую неосторожность закон, по найденному тексту, не требует. Но если добавить её добровольно, снизится риск, что суд сочтёт условие «явно обременительным».

Ст. 389 говорит не о «кабальных», а о «явно обременительных» условиях. Кабальная сделка регулируется отдельной нормой, предположительно п. 9 ст. 159 (не проверено). Предпринимателю ст. 389 почти не помогает: требование о расторжении отклоняется, если он знал или должен был знать условия. Поэтому снова важен доказуемый акцепт (B2).

Для физлиц-потребителей лимит рискован. По п. 2 ст. 358 ГК соглашение об ограничении размера ответственности по договору присоединения с гражданином-потребителем ничтожно. Условия ничтожности в выдаче обрезаны; в аналоге, ст. 400 ГК РФ, они есть. Ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей тоже запрещает необоснованно ограничивать ответственность.

На бесплатном тарифе «платежи за 12 месяцев» равны нулю. Фактически это полное освобождение от ответственности. Устойчивее установить фиксированную номинальную сумму. Это предложение, а не требование закона.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 1–2 ст. 359 ГК	Вина; безвиновная ответственность предпринимателя; договор может предусмотреть иные основания ответственности или освобождения от неё	зеркало	kodeksy-kz.com; zakonpravo.kz

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 3 ст. 359 ГК	Заранее заключённое соглашение об ограничении ответственности за умысел недействительно	зеркало (в том числе старая редакция на prg.kz); «недействительно» или «ничтожно» — сверить	kodeksy-kz.com; prg.kz
п. 2 ст. 358 ГК	Ограничение размера ответственности по договору присоединения с гражданином-потребителем ничтожно	зеркало; условия ничтожности обрезаны — не проверено	kodeksy-kz.com
п. 2–3 ст. 389 ГК	«Явно обременительные» условия; ограничение для предпринимателя	зеркало	pavlodar.com; zakonpravo.kz
ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей	Запрет освобождения или необоснованного ограничения ответственности	зеркало	kodeksy-kz.com
Кабальная сделка (п. 9 ст. 159 ГК?)	Номер не подтверждён	не проверено	—

Расхождение между заметками: в одной норма о недействительности ограничения ответственности за умысел помечена «не проверено» (со ссылкой на п. 4 ст. 401 ГК РФ). Другая заметка нашла её как п. 3 ст. 359 ГК РК на двух зеркалах. Отчёт опирается на вторую.

Что изменить в оферте.

> **15.3.** Если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства РК: (а) Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора только при наличии вины (ст. 359 ГК); (б) Исполнитель не возмещает упущенную выгоду и косвенные убытки, а также убытки, связанные с результатами участия Заказчика в закупках, с решениями Заказчика, принятыми на основе аналитики Сервиса, и с недоступностью или недостоверностью данных внешних источников (порталов государственных и корпоративных закупок); (в) совокупный размер ответственности Исполнителя ограничен суммой, фактически уплаченной Заказчиком по Договору за 12 месяцев, предшествующих событию, на котором основано требование. Для Тарифа «Базовый» — суммой [ ] тенге. **15.3.1.** Ограничения п. 15.3 не применяются к ответственности за умышленное нарушение обязательства (п. 3 ст. 359 ГК) и за грубую неосторожность. **15.3.2.** В отношении Заказчика — физического лица, приобретающего Услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, ограничения п. 15.3 применяются только в той мере, в какой они не противоречат ст. 358 ГК и Закону РК «О защите прав потребителей».

B8. Одностороннее изменение с уведомлением за 30 дней и «продолжение пользования = согласие»; приостановка и отказ без

предупреждения

Короткий ответ. Право Исполнителя менять условия в B2B-оферте можно закрепить. Ст. 401 ГК допускает изменение договора, «если иное не предусмотрено… договором», а ст. 404 разрешает односторонний отказ в случаях, предусмотренных соглашением сторон. При отказе от бессрочного договора ст. 404 требует предупредить другую сторону не позднее чем за месяц. 30 календарных дней иногда короче месяца, поэтому надёжнее писать «не менее одного календарного месяца».

Конструкция «продолжение пользования = согласие» устойчива, если у клиента есть реальная альтернатива:

- отказаться до вступления изменений в силу с пропорциональным возвратом без удержаний;
- новая цена не распространяется на уже оплаченный период.

Для потребителей повышение цены без права расторгнуть договор прямо запрещено ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей.

П. 16.4 («приостановить или отказать без предупреждения», без оснований) **противоречит п. 2 ст. 686 ГК**. Исполнитель может отказаться от договора только с полным возмещением убытков заказчика, если тот ни в чём не виноват. Пункт нужно переписать:

- закрытый перечень оснований для приостановки;
- предварительное уведомление;
- исключения для экстренных случаев;
- продление оплаченного периода, если приостановка оказалась необоснованной;
- возврат неиспользованной предоплаты.

Казахстанский аналог ст. 310 ГК РФ (запрет одностороннего изменения обязательства) и норма о приостановлении встречного исполнения при неоплате не найдены.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 1–2 ст. 401 ГК	Изменение и расторжение по соглашению, если иное не предусмотрено Кодексом, законами или договором; расторжение судом при существенном нарушении	зеркало, но **только в старой редакции**	prg.kz; dogovor24.kz
ст. 402 ГК	Соглашение об изменении заключается в той же форме, что и договор	один источник	dogovor24.kz
ст. 404 ГК	Односторонний отказ — в случаях, предусмотренных соглашением сторон; предупреждение не позднее чем за месяц	зеркало (п. 4 не найден)	kodeksy-kz.com

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 2 ст. 686 ГК (ОЧ)	Отказ исполнителя — только с полным возмещением убытков заказчика, кроме случаев его вины	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 8-1 Закона о защите прав потребителей	Запрещено повышать цену без права потребителя расторгнуть договор; запрещено толковать договор в пользу продавца	зеркало	kodeksy-kz.com
Аналог ст. 310 ГК РФ; приостановление встречного исполнения	Номера в ГК РК не найдены	не проверено	—

Что изменить в оферте (п. 16.2 и п. 4.8 — одинаково):

> **16.2.** Исполнитель вправе изменять условия Договора и Тарифы. Новая редакция размещается на Сайте, Заказчик уведомляется по e-mail и в Личном кабинете не менее чем за один календарный месяц до вступления изменений в силу. Изменение цены Тарифа не распространяется на уже оплаченный период. Если Заказчик не согласен с изменениями, он вправе до даты их вступления в силу отказаться от Договора; часть предоплаты за неиспользованный период возвращается полностью, без удержания расходов. Если Заказчик продолжает использовать Сервис после вступления изменений в силу и не заявил об отказе, это означает его согласие с новой редакцией. Изменения, которых требует законодательство, вступают в силу в срок, установленный законодательством.

> **16.4.** Исполнитель вправе приостановить доступ Заказчика к Сервису полностью или частично в случаях: (а) неоплаты; (б) нарушения Правил допустимого использования (массовая выгрузка, обход ограничений, перепродажа доступа); (в) угрозы безопасности Сервиса или данных других пользователей; (г) требования законодательства, суда или уполномоченного органа. Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня до приостановки, указывая причину и срок для устранения нарушения. В случаях (в) и (г), а также при грубом нарушении Правил уведомление направляется не позднее момента приостановки. Если основание приостановки не подтвердилось, оплаченный период продлевается на срок приостановки. Если нарушение не устранено в течение 15 календарных дней, Исполнитель вправе отказаться от Договора (ст. 404 ГК) с возвратом предоплаты за неиспользованный период за вычетом убытков, причинённых нарушением (п. 2 ст. 686 ГК). По иным основаниям Исполнитель вправе отказаться от Договора с уведомлением не менее чем за один месяц и с возвратом неиспользованной предоплаты.

B9. Привлечение третьих лиц (ст. 684) и условие об ответственности

Короткий ответ. Ст. 684 ГК (Особенная часть) указана верно: «если иное не предусмотрено договором… исполнитель обязан оказать услуги лично». Значит, право привлекать третьих лиц нужно **прямо записать** в оферте.

Ссылка на ст. 274 ошибочна: это «Исполнение обязательства по частям». Правильные нормы:

- ст. 276 «Исполнение обязательства третьим лицом» — возложение исполнения на третье лицо допускается, если это предусмотрено договором;
- ст. 363 «Ответственность должника за действия третьих лиц» — предприниматель отвечает за привлечённых лиц и освобождается только при непреодолимой силе, но договор может установить иные условия ответственности. Эту статью подтверждает одно зеркало.

Одной фразы «Исполнитель отвечает за привлечённых лиц» мало. Нужно разделить две группы.

1. **Субподрядчики и обработчики данных**: хостинг, OpenAI, Resend, Telegram, платёжные и ЭДО-сервисы. За них Исполнитель отвечает как за себя, в пределах лимита из п. 15.3.
2. **Независимые источники данных**: goszakup через OWS v3 и другие площадки. Они не исполняют обязательства Tender Atlas, поэтому за полноту, достоверность и доступность их данных нужна отдельная оговорка.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 684 ГК (ОЧ)	Личное исполнение, если договором не предусмотрено иное	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 274 ГК	Исполнение обязательства по частям (к вопросу не относится)	зеркало	kodeksy-kz.com; pavlodar.com
ст. 276 ГК	Исполнение третьим лицом, если это предусмотрено законодательством или договором	зеркало	kodeksy-kz.com; ekaz.kz
ст. 363 ГК	Ответственность за третьих лиц; предприниматель освобождается только при непреодолимой силе; договор может установить иные условия	зеркало (одно)	kodeksy-kz.com

Что изменить в оферте. Заменить «ст. 274» на «ст. 276 и 363 ГК, ст. 684 ГК (Особенная часть)».

> **7.1.** Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц (ст. 276, 684 ГК): поставщиков хостинга и облачной инфраструктуры, моделей искусственного интеллекта, сервисов доставки электронной почты и мессенджеров, платёжных сервисов и операторов электронного документооборота. Актуальный перечень таких лиц с указанием страны обработки данных размещён по адресу [URL].

> Перечень обновляется не позднее чем за [10] дней до подключения нового лица. Исполнитель отвечает за действия привлечённых лиц как за свои собственные (ст. 363 ГК) в пределах п. 15.3. **7.2.** Площадки закупок и иные внешние источники данных, включая веб-портал государственных закупок и его API, не являются лицами, привлечёнными Исполнителем к исполнению Договора. Исполнитель не отвечает за полноту, достоверность, своевременность и доступность их данных, а также за изменения их API и условий доступа.

Данные получателей КП — самый уязвимый актив сервиса

Два вопроса этого раздела связаны с поправками к Закону о персональных данных 2026 года. Главное изменение: публикация данных больше не означает согласия на их дальнейшую обработку. Из-за этого функция, которая берёт контакт из закупочной документации и отправляет на него письмо, оказывается под двойным давлением: со стороны закона о ПД и закона о рекламе.

B10. Персональные данные: уведомление на экране входа без галочки, трансграничная передача, данные работников клиентов и получателей КП

Короткий ответ. Уведомления на экране входа без активного действия **недостаточно**.

Что требует закон. По ст. 8 Закона РК № 94-V «О персональных данных и их защите» согласие даётся одним из способов:

- письменно;
- через государственный или негосударственный сервис;
- «иным способом, позволяющим подтвердить получение согласия».

П. 4 ст. 8 требует указать в согласии перечень ПД и сведения о передаче третьим лицам и за рубеж. Фраза «продолжая, вы соглашаетесь» доказывает в лучшем случае только факт показа текста.

Трансграничная передача (ст. 16). Передавать ПД за рубеж можно в государства, обеспечивающие их защиту. В остальные — в частности, при согласии субъекта. Официального казахстанского перечня «адекватных» стран не найдено. Поэтому опора — согласие, в котором названы получатели и страны: OpenAI (США), Resend (США), Google (США), Telegram (юрисдикцию нужно проверить).

Поправки Закона № 326-VIII от 24.06.2026 (действует с 25.08.2026):

- ПД хранятся «в базе и (или) цифровом объекте» на территории РК (п. 2 ст. 12). Это создаёт риск для зарубежных обработчиков, которые сами хранят копии: Resend хранит письма, OpenAI — запросы;

- до начала обработки нужно уведомить уполномоченный орган; лицо вносится в реестр за 30 рабочих дней. Источники расходятся в том, освобождены ли малые операторы (до 10 000 субъектов);
- маскирование и хеширование стали обязательными методами защиты;
- добровольная публикация ПД не означает согласия на их дальнейшую обработку.

Правила защиты ПД (приказ № 338/НҚ, действует с 12.07.2026) требуют:

- внутренние документы и назначение ответственного лица;
- список лиц с доступом к ПД;
- фиксацию срока согласия и фактов трансграничной передачи.

Об инциденте уполномоченный орган уведомляется в течение одного рабочего дня. Этот срок установлен правилами; статья закона не найдена.

Работники клиентов и получатели КП.

- **Работники клиентов**, которые регистрируются сами, дают согласие через свою галочку.
- **ПД из документов, загружаемых клиентом**, Tender Atlas обрабатывает по поручению клиента. Клиент гарантирует, что у него есть согласия.
- **Получатели КП.** Довод «контакты из закупочной документации общедоступны» после 2026 года слаб: данные опубликовал работодатель, а не сам субъект, а публикация не равна согласию. Остаётся минимизация данных, прозрачность и отписка.

Хеш ИИН, по которому можно сопоставить пользователя, вероятно, остаётся персональными данными и должен входить в перечень ПД.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 8 Закона № 94-V	Способы согласия, в том числе «иным способом, позволяющим подтвердить получение согласия»	зеркало (копия закона)	копия закона, gp23.kz; Kazakhstan Law Review
п. 4 ст. 8 Закона № 94-V	Обязательное содержание согласия (перечень ПД, третьи лица, трансграничная передача)	один источник	Kazakhstan Law Review
ст. 16 Закона № 94-V	Трансграничная передача — в «адекватные» страны, иначе с согласия субъекта; полный перечень исключений (п. 4) обрезан	зеркало; п. 4 — не проверено	kodeksy-kz.com
п. 2 ст. 12 Закона № 94-V (ред. Закона № 326-VIII)	Хранение «в базе и (или) цифровом объекте» на территории РК	зеркало + обзор	kodeksy-kz.com; The Tech

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 25 Закона № 94-V (подп. 1, 1-1, 11)	Перечень ПД, политика обработки, ответственное лицо	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 1 Закона № 94-V (общедоступные ПД)	Доступ свободен с согласия субъекта или по закону	зеркало	continent-online
Закон № 326-VIII (уведомление, реестр, трансграничная передача в уведомлении)	Уведомление до начала обработки; реестр за 30 рабочих дней	зеркало (текст на Казправде) + обзоры	Казправда; zakon.kz
Освобождение малых операторов (до 10 000 субъектов) от уведомления	**Расхождение источников**	не проверено	Ulysmedia; EY
Публикация ≠ согласие (поправки 2026 года)	Добровольная публикация не равна согласию на последующую обработку	один источник (обзоры юрфирм); номер нормы не установлен — не проверено	Morgan Lewis
ст. 10-1 (негосударственный сервис согласий)	Содержание не найдено	не проверено	prg.kz
ст. 9 (обработка без согласия)	Есть ли основание «исполнение договора» — не найдено	не проверено	—
Правила защиты ПД, приказ от 22.06.2026 № 338/НҚ	Внутренние документы, ответственное лицо, фиксация согласий и трансграничной передачи	один источник (новостные пересказы)	zakon.kz
Уведомление об инциденте за 1 рабочий день	Срок установлен правилами, статья закона не найдена	один источник	inform.kz
ч. 1 ст. 79 КоАП	60 МРП для субъектов малого предпринимательства	зеркало	kodeksy-kz.com
Штрафы до 2000 МРП (квалифицированные составы)	Утроены с марта 2025 года	один источник	prg.kz

Что изменить в оферте и продукте. На экране регистрации — две отдельные галочки, обе по умолчанию не отмечены:

> ☐ Я принимаю условия Публичной оферты (ред. от […]). ☐ Даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных на условиях Политики конфиденциальности (ред. от […]), включая трансграничную передачу получателям, указанным в п. […] Политики: OpenAI (США) — анализ текстов; Resend (США) — доставка электронной почты; Google (США) — аутентификация; Telegram ([страна]) — бот и вход.

Без трансграничной передачи AI-анализ и почта не работают, поэтому вторая галочка обязательна для регистрации. Это нужно прямо объяснить рядом с ней. В оферту добавить раздел:

> **11.1.** Заказчик гарантирует, что персональные данные его работников и иных лиц, которые он вводит в Сервис или которые содержатся в загружаемых им документах, собраны правомерно, и что у этих лиц получены согласия на их обработку Исполнителем и на трансграничную передачу лицам, указанным в перечне привлечённых лиц (п. 7.1). **11.2.** Исполнитель обрабатывает такие данные только для оказания Услуг, применяет меры защиты (шифрование каналов, маскирование, хеширование) и не использует их для обучения моделей искусственного интеллекта. Об инциденте, затрагивающем эти данные, Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее [1 рабочего дня] после его обнаружения. Данные удаляются в течение [30] дней после прекращения Договора. **11.3.** Заказчик возмещает Исполнителю расходы и штрафы, возникшие из-за нарушения гарантии п. 11.1.

Вне оферты:

- **Документы.** Утвердить политику обработки ПД, перечень ПД (включая хеш ИИН и получателей КП) и приказ о назначении ответственного лица. Вести список лиц с доступом и журнал. Принять регламент по инцидентам с уведомлением министерства за один рабочий день. Подготовить формы согласий.
- **Договоры с обработчиками.** Заключить DPA с OpenAI, Resend и Google, если они доступны.
- **Реестр.** Подать уведомление в реестр либо получить письменное заключение юриста об освобождении. В подсчёт субъектов включать получателей КП.
- **Хранение данных.** Держать мастер-копию всех ПД на сервере в Алматы. Удалять ПД из текстов до отправки в OpenAI; включить у OpenAI минимальное хранение, если оно доступно. Ограничить срок хранения логов Resend; рассмотреть почтовый ретранслятор в РК. Официальных разъяснений о том, нарушают ли зарубежные обработчики требование хранить данные в РК при основной базе в РК, не найдено; это остаточный риск.

B11. Отправка КП по e-mail: реклама ли это, кто отвечает за получателей, отписка в один клик

Короткий ответ. Закон «О рекламе» № 508-II определяет рекламу как информацию «для неопределённого круга лиц». Поэтому **индивидуальное КП конкретному заказчику по конкретному лоту, скорее всего, не реклама**. Это вывод из определения; официального разъяснения нет. Массовая рассылка одного текста многим заказчикам вне связи с их закупками приближается к рекламе и спаму. Казахстанская норма о согласии адресата на рекламу по e-mail не найдена (российские нормы к РК не применимы).

Кто отвечает. Платформа хранит адреса получателей и отправляет письма через Resend, поэтому по закону о ПД она оператор этих данных и делит риск с пользователем. По закону о рекламе она рискует стать «рекламораспространителем» (определения не проверены). Если сервис отправляет письма «от имени» ТОО без подтверждения каждого письма, он фактически действует как представитель, а для этого нужны полномочия (ст. 163, 167 ГК).

Отписка. Прямое требование закона об отписке для индивидуальных деловых писем не подтверждено. Тем не менее ссылку для отказа нужно ставить, по трём причинам:

- это укрепляет позицию по ПД;
- практики называют отписку требованием к рассылкам в РК;
- это снижает риск попасть в спам-листы.

Отказ должен действовать для всех пользователей платформы: нужен общий стоп-лист.

Польза КП для госзаказчиков ограничена. Цены для планирования госзакупок формирует модуль «Мониторинг цен» по данным портала, а письмо по e-mail в эту выборку не попадает. Функцию нельзя продавать как «участие в закупке».

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
Определение рекламы, Закон № 508-II	Информация «для неопределённого круга лиц». **Номер статьи расходится:** ст. 1 в копиях nma.kz и parohod.kz, ст. 3 в копии eurasiamsu.ru	зеркало (определение); номер — не проверено	НМА; parohod.kz; Әділет
Согласие адресата на рекламу по e-mail	Норма РК не найдена	не проверено	—
Закон РК от 10.07.2023 № 18-VIII «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»	Обозначение рекламы и рекламодателя	один источник	prg.kz; Aequitas
ст. 163, 167 ГК	Представительство; доверенность — письменное уполномочие	зеркало	prg.kz, ст. 163; prg.kz, ст. 167
п. 1 ст. 168 ГК	Срок доверенности — не более 3 лет	один источник	dogovor24.kz
Статья КоАП о нарушении законодательства о рекламе	Видна ст. 157 «Заведомо ложная реклама», санкции не видны	не проверено	prg.kz
Модуль «Мониторинг цен»	Средние цены по данным портала, не менее 3 ценовых предложений в квартале	один источник	МЦФЭР

Что изменить в оферте.

> **12.1.** Функция отправки коммерческих предложений (КП) — технический инструмент. Автор и отправитель каждого КП — Заказчик: он утверждает текст и адресата и сам инициирует отправку. Исполнитель передаёт КП как технический канал по поручению Заказчика. Исполнитель не вправе принимать обязательства, заключать сделки, подписывать документы ЭЦП Заказчика и подавать заявки от его имени. **12.2.** Заказчик отвечает за достоверность цен, характеристик, сроков и наличия товаров, указанных в КП, а также за соответствие КП законодательству и правам третьих лиц. Проект КП, подготовленный с использованием искусственного интеллекта, может содержать ошибки; Заказчик обязан проверить его до отправки. **12.3.** КП направляется только контактному лицу заказчика, указанному в документации конкретной закупки, и только по предмету этой закупки. Запрещены массовые рассылки, рассылки, не связанные с конкретной закупкой, и рекламные вложения. Исполнитель вправе ограничивать число отправок и блокировать отправку при нарушении этих правил. **12.4.** Каждое КП содержит наименование и контакты Заказчика, сведения об источнике контакта и ссылку для отказа от получения писем через Сервис. Отказ действует для всех пользователей Сервиса. **12.5.** Заказчик возмещает Исполнителю убытки, штрафы и расходы, возникшие из-за нарушения пп. 12.2–12.3.

Задачи для разработчика:

- **Ограничения отправки.** Правило «одно КП — один лот — один заказчик», дневные лимиты.
- **Отправитель.** В From или Reply-To указывается адрес компании пользователя, в подписи — «Отправлено через сервис Tender Atlas по поручению [компания]».
- **Стоп-лист.** Один стоп-лист на всю платформу.
- **Маркировка ИИ.** В подвале письма — пометка об использовании ИИ, в заголовках письма — машиночитаемая метка (см. раздел об ИИ).

Электронные сообщения, физлица, реклама и язык решает B2B-фильтр

В четырёх вопросах этого раздела ответ зависит от того, кто клиент. Для ТОО и ИП достаточно договорённости сторон и разумной прозрачности. Если клиент — физлицо без ИП, включаются императивные нормы о потребителях: двуязычная информация, особая подсудность, запрет ограничивать ответственность.

B12. Юридическая сила сообщений по e-mail и в Telegram без ЭЦП; Акт без подписи в личном кабинете

Короткий ответ. Договор может определить e-mail и личный кабинет каналами юридически значимых сообщений. Telegram стоит оставить только для информационных уведомлений.

Сила сообщений без ЭЦП. Сообщение без ЭЦП не равнозначно документу, подписанному на бумаге. Раньше это следовало из ст. 7 Закона № 370-II; по обзорам, теперь вопрос регулирует Цифровой кодекс (статьи не проверены). Суд оценивает такие сообщения как письменные доказательства. По блогу, это ст. 99 и 100 ГПК (не проверено). Казахстанского аналога ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях не найдено.

Молчаливая приёмка. Условие «принято, если нет мотивированных возражений за N дней» опирается на ст. 151 ГК: молчание признаётся выражением воли, если это предусмотрено соглашением сторон. Ст. 663 ГК об одностороннем акте, по мнению комментаторов, относится к строительному подряду, а не к услугам.

Акт без подписи в кабинете.

- **Гражданско-правовая сторона.** Через условие о молчаливой приёмке приёмка работает.
- **Бухгалтерская сторона.** Это слабый первичный документ: форма Р-1 предполагает подписи, а электронный документ равнозначен бумажному только с ЭЦП. Клиент-ТОО рискует при отнесении расходов на вычеты.

Надёжный вариант — ЭАВР в ИС ЭСФ, подписанный ЭЦП. По позиции МФ 2019 года бумажная Р-1 тогда не нужна. Другой вариант — подписание через ЭДО-оператора, например Sigex. Молчаливую приёмку оставить запасным вариантом.

Отдельный открытый вопрос: комментаторы видят правовую неопределённость в ст. 47 Цифрового кодекса для SMS-подтверждений как простой подписи (Astana Hub).

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 151 ГК	Молчание — выражение воли по соглашению сторон	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 7, 10 Закона № 370-II	ЭД с ЭЦП равнозначен бумажному	зеркало; закон, по обзорам, заменён Цифровым кодексом — не проверено	continent-online
Цифровой кодекс РК № 255-VIII	Электронные документы и подписи; дата вступления в силу: 9, 11 или 12 июля 2026 года — **расхождение**	один источник (обзоры); статьи — не проверено	prg.kz; inform.kz
ст. 99, 100 ГПК	Письменные и электронные доказательства	не проверено (блог)	dogovor24.kz
ст. 663 ГК	Односторонний акт — строительный подряд	один источник (комментарии)	dogovor24.kz; lawcraft.kz
Позиция МФ от 23.04.2019 об ЭАВР	Бумажная Р-1 не требуется	один источник	pro1c.kz

Что изменить в оферте (приёмку Акта см. B4, п. 9.4):

> **14.1.** Юридически значимые сообщения — претензии, уведомления об изменении Оферты и Тарифов, об отказе от Договора, мотивированный отказ от акта — Стороны направляют по электронной почте, указанной Заказчиком в Личном кабинете, и через уведомления в Личном кабинете. Исполнитель направляет сообщения с адреса [legal@tenderatlas.kz]. Сообщение считается полученным на следующий рабочий день после отправки на e-mail или публикации в Личном кабинете. **14.2.** Telegram-бот используется только для информационных и оперативных уведомлений и не является каналом для юридически значимых сообщений. **14.3.** Стороны признают переписку по каналам п. 14.1 письменными доказательствами. Документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно. **14.4.** Заказчик обязан поддерживать актуальность своих контактных данных. Риск неполучения сообщений, направленных на неактуальный адрес, несёт Заказчик.

Разработчику: хранить message-id, статус SMTP и журнал уведомлений в кабинете.

B13. Физические лица без ИП: что ещё оговорить

Короткий ответ. Если оферту акцептует физлицо без ИП, Tender Atlas становится «исполнителем» по Закону РК «О защите прав потребителей» № 274-IV. Это включает целый набор обязанностей.

- **Информация на двух языках.** До заключения договора нужно сообщить цену, порядок оплаты и сведения об исполнителе на казахском и русском языках (ст. 24, 25, 26). Информация только на одном языке считается непредоставленной (п. 7 ст. 25). Если информация не предоставлена, потребитель вправе расторгнуть договор и требовать убытков (ст. 10).
- **Сведения на сайте.** Нужно разместить контакты уполномоченного органа и субъектов досудебного урегулирования (ст. 33-2), а также дать возможность оставить отзыв (ст. 28).
- **Запрещённые условия** по ст. 8-1:
  - одностороннее изменение или расторжение договора в обход ГК;
  - невозврат денег за неоказанную услугу;
  - повышение цены без права расторгнуть договор;
  - толкование договора продавцом;
  - неустойка потребителя свыше 30 %.
- **Претензии.** Мотивированный ответ на претензию — в течение 10 календарных дней (ст. 42-4).
- **Подсудность.** Потребитель вправе подать иск по месту своего жительства (ст. 30 ГПК), поэтому оговорка о суде Астаны его не связывает.
- **Лимит ответственности** ничтожен (п. 2 ст. 358 ГК), а защита по п. 2 ст. 389 ГК действует в полном объёме.

Потребитель по закону — лицо, которое приобретает услугу для нужд, не связанных с предпринимательством; формулировка определения не проверена. Человеку, который ищет тендеры, это определение подходит плохо. Но суд и Комитет по защите прав

потребителей, вероятно, будут исходить из формального статуса.

Рекомендация — вариант А: оферта только для ТОО и ИП. При регистрации запрашивать ИИН/БИН, оплата — по счёту с расчётного счёта, клиент заверяет, что действует в предпринимательских целях. Риск по ст. 387 («отказ каждому обратившемуся») невелик, потому что договор не публичный (B1).

Вариант В: физлица остаются. Тогда нужен отдельный раздел для потребителей; его состав приведён ниже.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
п. 4-1 ст. 2-1 Закона о защите прав потребителей	В электронной коммерции защита не ниже, чем в других формах торговли	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 24	Цена и порядок оплаты — до заключения договора	зеркало	kodeksy-kz.com
п. 3, 7 ст. 25	Информация на казахском и русском; на одном языке считается непредоставленной	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 26, 28, 33-2	Сведения об исполнителе; отзывы; контакты уполномоченного органа	зеркало	kodeksy-kz.com, ст. 26; ст. 33-2
ст. 10 (п. 2)	Расторжение и убытки при непредоставлении информации	зеркало (статья); пункт — один источник	kodeksy-kz.com
ст. 8-1	Перечень ущемляющих условий; номера подпунктов не сверены	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 42-4; п. 2 ст. 42-5	Ответ на претензию за 10 дней; обращение в уполномоченный орган за 2 месяца	зеркало (42-4); один источник (42-5)	kodeksy-kz.com; prg.kz
ст. 14	Возврат в 14 дней касается **товара**, а не услуг	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 30 ГПК	Иск потребителя — по месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора; «п. 9» — не проверено	зеркало (в одной выдаче текст обрезан)	kodeksy-kz.com
Позиция Комитета по защите прав потребителей: отказ от услуги, не оказанной за 14 дней	Статья не названа	один источник	zakon.kz
ст. 1 (определение потребителя)	Формулировка не сверена	не проверено	—

Норма	Содержание	Статус	Источник
НП ВС РК от 25.07.1996 № 7; возможное новое НП ВС от 20.05.2026 № 3	Заменяет ли новое постановление № 7 — неизвестно	не проверено	zakon.uchet.kz

Что изменить в оферте (вариант А).

> **1.4.** Оферта адресована юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Казахстан, которые приобретают Услуги для целей предпринимательской деятельности. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что действует в этих целях, и указывает свой БИН/ИИН. Физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не вправе акцептовать Оферту.

Вариант В — раздел «Особенности для потребителей»:

1. Казахская версия как минимум информации о цене, тарифах, оплате, исполнителе и претензиях.
2. Контакты Комитета по защите прав потребителей.
3. Отказ от подписки в любой момент с возвратом за неиспользованный период за вычетом фактических расходов. Срок возврата — [10] календарных дней; в законе он не найден, поэтому задаётся офертой.
4. Ответ на претензию — в течение 10 календарных дней.
5. Ограничения ответственности и одностороннего изменения применяются, «только если не противоречат законодательству о защите прав потребителей».
6. Подсудность — «без ущерба для права потребителя предъявить иск по месту своего жительства (ст. 30 ГПК)».
7. Неустойка потребителя — не более 30 %.

B14. Реклама «бесплатно» для бесплатного тарифа

Короткий ответ. Закон «О рекламе» запрещает недостоверную и недобросовестную рекламу (ст. 7; текст статьи не получен). Предпринимательский кодекс запрещает недобросовестную конкуренцию, в том числе введение в заблуждение. Номер статьи о её формах в источниках расходится: ст. 174 или 177.

Слово «бесплатно» допустимо при двух условиях:

- тариф действительно не требует оплаты за перечисленные функции;
- существенные ограничения показаны рядом с ценой так же заметно, а не сноской.

«Без ограничения по времени» должно совпадать с офертой. Если компания оставляет за собой право изменить или отменить тариф, это нужно раскрыть. Если сейчас бесплатный доступ — это 14-дневный пробный период, фраза «без ограничения по времени» ему прямо противоречит и должна быть убрана (см. решение директора № 7). Слова «безлимит» и «без ограничений» недопустимы, если есть лимиты.

Закон о защите прав потребителей к ТОО и ИП, вероятно, не применяется. Закон о рекламе и ПК применяются независимо от статуса адресата. По ст. 21 Закона о языках реклама и прейскуранты размещаются на государственном языке, при необходимости также на русском. Номер статьи расходится: в другом источнике это ст. 22.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 7 Закона «О рекламе»	Недобросовестная и недостоверная реклама; есть ли норма о слове «бесплатно» — неизвестно	один источник (деловой комментарий); текст не получен	Kapital.kz
ст. 8 ПК	Принцип добросовестной конкуренции	зеркало	natlex
ст. 174 или 177 ПК	Понятие и формы недобросовестной конкуренции — **расхождение**	не проверено	pavlodar.com; prg.kz
ст. 21 (или 22) Закона о языках	Реклама и прейскуранты — на государственном языке, при необходимости на русском — **номер расходится**	зеркало (ст. 21 на kodeksy-kz); номер — не проверено	kodeksy-kz.com; cdb.kz

Что изменить на сайте и в оферте. Страница тарифов:

> **Базовый — 0 ₸, бессрочно.** Включено: […]. Ограничения: [3] AI-анализа документации в месяц, [N] поисков в день, без отправки КП. [Сравнить тарифы] Бесплатный тариф действует без ограничения срока. Его состав может быть изменён с уведомлением не менее чем за 30 дней (п. […] Оферты).

Оферта:

> **4.x.** Тариф «Базовый» предоставляется безвозмездно, без ограничения срока, в объёме: [3] AI-анализа документации в календарный месяц на одного Заказчика (БИН/ИИН); неиспользованные анализы на следующий месяц не переносятся; [лимиты поиска]. Переход на платный Тариф происходит только по явному действию Заказчика (оплата счёта). Исполнитель вправе изменить состав Тарифа «Базовый» или прекратить его предоставление, уведомив Заказчиков не менее чем за 30 календарных дней.

Разработчику:

- хранить архив версий страницы тарифов с датами;
- при попытке воспользоваться платной функцией показывать в интерфейсе, что она платная.

B15. Официальная казахская версия и приоритет версий

Короткий ответ. Формально казахская версия нужна. По ст. 15 Закона «О языках в РК» № 151-I все письменные сделки физических и юридических лиц в РК излагаются на государственном и русском языках. Оферта, принятая акцептом, — письменная сделка. Для потребителей двуязычие прямо требуют п. 3 и 7 ст. 25 Закона о защите прав потребителей.

При этом санкция за одноязычный договор не найдена, как и практика признания договора недействительным из-за отсутствия казахского текста. Шуский районный суд отказал в признании недействительной сделки, оформленной только на русском.

Оговорка о приоритете русского текста на рынке встречается: например, у «КазТрансОйл». Норма, которая прямо её разрешает или запрещает, не найдена. Сама компания на запрос журналистов такой нормы не назвала. Для потребителей суд, вероятно, выберет толкование в их пользу (ст. 8-1).

Закон № 157-VIII от 13.01.2025 добавил в Закон о языках ст. 3-1–3-3, но их содержание не найдено.

Рекомендация.

- **До публикации:** публиковать оферту, политику конфиденциальности и тарифы одновременно на двух языках, с одной датой и одним номером редакции.
- **Если это невозможно**, при строгом B2B риск русскоязычной оферты умеренный. В этом случае:
  - страницу тарифов и экран оплаты вести на двух языках;
  - не заявлять, что оферта соответствует языковому законодательству.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 15 Закона о языках	Письменные сделки — на государственном и русском языках	зеркало	kodeksy-kz.com; dogovor24.kz
ст. 21 (или 22) Закона о языках	Визуальная информация, реклама, прейскуранты; охраняемые товарные знаки — в неизменном виде	зеркало; номер расходится — не проверено	kodeksy-kz.com; cdb.kz
ст. 3-1–3-3 (Закон № 157-VIII)	Содержание не найдено	не проверено	zakon.uchet.kz
п. 3, 7 ст. 25 Закона о защите прав потребителей	Двуязычная информация для потребителей	зеркало	kodeksy-kz.com
Практика приоритета русского текста	«КазТрансОйл» не назвал нормы	один источник	Qaz365
Шуский районный суд	Отказ в признании сделки недействительной из-за языка	один источник (СМИ)	nur.kz

Что изменить в оферте.

> **19.x.** Оферта составлена на казахском и русском языках. Тексты имеют одинаковую юридическую силу, и Стороны признают их идентичными. При обнаружении расхождения Стороны руководствуются текстом на русском языке, на котором Оферта была первоначально составлена.

Если физлица остаются (вариант В в В13), добавить: «В отношении Заказчика — потребителя применяется толкование, наиболее благоприятное для потребителя». При каждом изменении оферты переводить её профессионально и сверять обе версии.

Знак, код и реквизиты защищаются в основном вне оферты

В16. Регистрация товарного знака «Tender Atlas»; права на код, написанный подрядчиками и с помощью ИИ

Короткий ответ — товарный знак. Регистрировать знак не обязательно, но без регистрации у ТОО нет исключительного права на «Tender Atlas». Кто-то другой может первым зарегистрировать сходное обозначение по классам 35 и 42, а затем требовать прекратить использование и выплатить компенсацию (ст. 1032 ГК). Ставить ® при незарегистрированном знаке нельзя: если это причинит крупный ущерб, наступает ответственность по ст. 222 УК.

Заявка подаётся в РГП «НИИС» (Казпатент). Сроки по официальному FAQ:

- предварительная экспертиза — около месяца;
- полная экспертиза — в пределах 7 месяцев с даты подачи;
- с 25.01.2026 действует закон об ИС, который ввёл ускоренную регистрацию примерно за 3 месяца и продлил срок подачи возражений до 2 месяцев.

Пошлины 2026 года официально не подтверждены: коммерческие источники называют разные цифры. Мадридская система нужна только при выходе на другие рынки.

Короткий ответ — код. Программа для ЭВМ охраняется авторским правом с момента создания. Права распределяются так.

- **Сотрудники.** По ст. 14 Закона «Об авторском праве» имущественные права на служебное произведение принадлежат работодателю, если договором не предусмотрено иное. Упоминаемое правило о переходе права к автору через 10 лет не проверено.
- **Подрядчики.** К ТОО права автоматически **не переходят**. Нужен письменный договор по ст. 32. В нём указываются способы использования, срок, территория и вознаграждение. Права, прямо не названные, считаются непереданными. Если

срок не указан, автор может расторгнуть договор через год. Если не указана территория, права действуют только в РК. По ответу Минюста 2023 года, отдельный акт передачи не требуется.

- **Код, написанный с ИИ.** По ст. 23 Закона «Об искусственном интеллекте» произведения, созданные с использованием ИИ, охраняются только при творческом вкладе человека. Фрагменты, полностью сгенерированные ИИ, могут остаться без охраны. Их стоит защищать как коммерческую тайну и договорными запретами.
- **Госреестр авторских прав.** Регистрация добровольная. Источники расходятся в том, может ли заявителем быть юрлицо.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 222 УК	Предупредительная маркировка незарегистрированного знака при крупном ущербе	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 20 Закона «О товарных знаках» № 456-I	Предупредительная маркировка (известен только заголовок)	не проверено	kodeksy-kz.com
ст. 1032 ГК (ОЧ)	Прекращение нарушения, убытки или компенсация	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 158 КоАП	Незаконное использование чужого знака (данные 2014–2015 годов)	один источник	online.zakon.kz
Сроки экспертизы НИИС	1 месяц на предварительную, до 7 месяцев на полную	один источник (официальный FAQ)	help.kazpatent.kz
Закон по вопросам ИС, в силе с 25.01.2026	Ускоренная регистрация около 3 месяцев, возражения — 2 месяца; номер закона не установлен	один источник	kazpatent.kz; 24.kz
ст. 14 Закона «Об авторском праве» № 6-I	Служебные произведения	зеркало; правило о 10 годах — не проверено	kodeksy-kz.com
ст. 31–32 Закона «Об авторском праве»	Авторский договор: способы использования, срок, территория, вознаграждение; письменная форма. П. 12 ст. 32 меняется Законом № 233-VIII	зеркало (ст. 32); ст. 31 — один источник	kodeksy-kz.com; prg.kz, ответ МЮ
ст. 23 Закона «Об ИИ» № 230-VIII	Охрана только при творческом вкладе человека; промпты охраняются как объекты авторского права; обучение возможно, если нет машиночитаемого запрета	зеркало + обзоры	prg.kz; EY

Норма	Содержание	Статус	Источник
Госреестр прав на объекты авторского права	Правила V1800017325; кто может быть заявителем — **расхождение**	один источник	adilet; msp.kz

Что изменить в оферте (п. 13.1) и вне её.

> **13.1.** Исключительные права на Сервис, программное обеспечение, базы данных, дизайн и документацию принадлежат Исполнителю. Обозначение «Tender Atlas» используется Исполнителем как коммерческое обозначение; заявка на регистрацию товарного знака [подана / будет подана] в РГП «НИИС». **13.2.** Заказчику запрещается: декомпилировать Сервис и выполнять его обратную разработку; автоматически собирать данные из Сервиса; перепродавать доступ и передавать учётные данные третьим лицам. **13.3.** Материалы, загруженные Заказчиком, и тексты его КП принадлежат Заказчику. Исполнитель вправе обрабатывать их только для оказания Услуг и не использует их для обучения моделей искусственного интеллекта без отдельного согласия Заказчика. Права на результаты, созданные Сервисом по запросу Заказчика, в той мере, в какой эти результаты охраняются, принадлежат Заказчику.

Вне оферты:

- **Заявка на товарный знак.** Провести поиск по базе НИИС и подать заявку по классам 42 и 35, по возможности и 9. Формулировки позиций взять из 12-й редакции МКТУ. До регистрации использовать ™ или просто название.
- **Договоры с подрядчиками.** Заключить с каждым подрядчиком договор об отчуждении исключительных имущественных прав на уже созданный код, в том числе задним числом. В договоре указать:
  1. объект: репозиторий, ветка или хэш коммита;
  2. все способы использования, включая доведение до всеобщего сведения;
  3. срок — весь срок охраны, территория — весь мир;
  4. конкретную сумму вознаграждения;
  5. заверения о собственном коде, использовании ИИ-инструментов и open-source-компонентах;
  6. возмещение претензий третьих лиц.
- **Трудовые договоры разработчиков.** Записать, что создание ПО — служебное задание.
- **Подтверждение творческого вклада.** Хранить историю коммитов, ревью и промпты.
- **Open source.** Провести аудит зависимостей. Компоненты под AGPL особенно опасны для SaaS.

B17. Публикация банковских реквизитов в оферте

Короткий ответ. Закон не требует публиковать банковские реквизиты в оферте; такая норма не найдена. Реквизиты не входят в существенные условия, которые оферта обязана содержать по ст. 395. На рынке оферты обычно указывают наименование, БИН и юридический адрес, часто и банковские реквизиты.

Публикация не раскрывает тайну: номер счёта и так попадает в ЭСФ и платёжные документы. Настоящий риск — фишинговые письма о «смене реквизитов». Его снимает правило единственного источника реквизитов. Требования Цифрового кодекса к сведениям о продавце в электронной коммерции не проверены.

Правовая основа.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 395 ГК	В оферте должны быть существенные условия; реквизиты к ним не относятся	зеркало	prg.kz
Закон «О регулировании торговой деятельности» № 544-II	Достоверная информация о товаре и порядке претензий; перечня реквизитов для онлайн-оферты нет	один источник	continent-online
ст. 26, 33-2 Закона о защите прав потребителей	Наименование, адрес, телефон исполнителя (если клиенты — потребители)	зеркало	kodeksy-kz.com
Рыночные оферты РК	Наименование, БИН, адрес	один источник	dogovor24.kz; e-ashana.kz

Что изменить в оферте.

> **20.x.** Оплата производится только по счёту, сформированному в Личном кабинете, на расчётный счёт Исполнителя, указанный в счёте и в разделе «Реквизиты» настоящей Оферты. Исполнитель не сообщает об изменении реквизитов по электронной почте или в мессенджерах. Изменение реквизитов вступает в силу только с публикацией новой редакции Оферты и отображается в Личном кабинете. Оплата на иные реквизиты не является надлежащим исполнением обязательства Заказчика по оплате.

Разработчику: формировать счета в PDF в кабинете, по возможности с QR-кодом. Для домена настроить SPF, DKIM и DMARC.

Семь решений директора

№	Вопрос	Рекомендация	Что меняется в оферте
1	Формула возврата	**Оба механизма сразу:** 100 % в течение 30 дней с первой оплаты (один раз на БИН/ИИН), затем — неиспользованная часть пропорционально, минус фактические расходы	п. 8.6 в редакции B6; синхронизировать текст на сайте
2	Лимит ответственности за 12 месяцев	**Сохранить** для платных тарифов B2B, вместе с ответственностью при вине, исключением косвенных убытков и исключениями для умысла и грубой неосторожности. Для «Базового» — фиксированная сумма	п. 15.3 в редакции B7
3	Суд Астаны	**Сохранить Астану**, но назвать суд правильно: специализированный межрайонный экономический суд. Не выбирать Суд МФЦА и арбитраж	новый пункт о подсудности (ниже)
4	Компенсация простоя	**Заменить** порог «более 3 дней» на гарантию доступности 99 % в месяц со ступенчатым продлением	новый пункт об SLA (ниже)
5	Общий e-mail	**Да**: ролевые адреса на домене компании вместо личного	п. 14.1, раздел «Реквизиты и контакты»
6	Телефон	**Да**: публиковать номер компании, не личный мобильный	раздел «Реквизиты и контакты»
7	Модель бесплатного тарифа	**Перейти на «3 анализа в месяц бессрочно»**, но только вместе с B2B-регистрацией, галочкой и лимитами рядом с ценой	п. 4.x в редакции B14; п. 2.1(а); п. 15.3(в)

Решение 1. Формула возврата. Обещание сайта «вернём полностью в 30 дней» уже дано. Расхождение между сайтом и офертой будет толковаться против составителя, поэтому полный возврат в первые 30 дней стоит сохранить как маркетинговую гарантию сверх закона. Схема «только 30 дней, дальше ничего» с п. 1 ст. 686 не совместима. Возврат только неиспользованной части с первого дня, наоборот, противоречит сайту. Совмещение двух механизмов (B6) закрывает оба риска. Месячный тариф стоит от 20 000 ₸, так что цена этой щедрости мала. Ограничение «один раз на БИН/ИИН» защищает от злоупотреблений повторными подписками.

Решение 2. Лимит ответственности. Для ТОО и ИП ст. 359 прямо разрешает договорные основания ответственности, а п. 3 ст. 389 почти лишает предпринимателя возможности оспорить условие. Рекомендуется сохранить лимит в редакции B7. Для бесплатного тарифа нужна фиксированная номинальная сумма, а не ноль. Если оферта откроется для физлиц, лимит в отношении них работать не будет (п. 2 ст. 358).

Решение 3. Подсудность. Ст. 32 ГПК позволяет соглашением изменить **территориальную** подсудность. Исключение — исключительная подсудность по ст. 31. **Родовую** подсудность изменить нельзя: споры ТОО и ИП рассматривает специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС, ст. 27 ГПК). Формулировка «суд города Астана» двусмысленна, потому что у Суда города Астаны своя особая подсудность.

Суд МФЦА рассматривает споры по соглашению сторон. Но в мае 2026 года два его решения первой инстанции разошлись в вопросе пределов юрисдикции, а для споров на 20–240 тыс. ₸ этот суд нерыночен. Арбитражная оговорка в договоре присоединения наталкивается на специальное правило п. 4 ст. 8 Закона «Об арбитраже» (текст обрезан). Обязателен ли досудебный порядок для споров в СМЭС, не исследовано.

> **21.x.** Споры, не урегулированные в претензионном порядке (срок ответа на претензию — 15 рабочих дней), рассматриваются по месту нахождения Исполнителя в городе Астане. Споры с Заказчиками — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — рассматривает Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны, иные споры — суд города Астаны соответствующей подсудности. Настоящий пункт не ограничивает права Заказчика — потребителя предъявить иск по правилам подсудности по выбору истца, установленным ГПК РК.

Норма	Содержание	Статус	Источник
ст. 32 ГПК	Договорная территориальная подсудность, кроме ст. 31; ред. Закона № 84-VII, в силе с 01.08.2022	зеркало	kodeksy-kz.com; prg.kz
ст. 27 ГПК	Подсудность СМЭС: споры ИП и юрлиц	зеркало	kodeksy-kz.com
ст. 30, 31 ГПК	Подсудность по выбору истца (потребители); исключительная подсудность	зеркало (ст. 30 частично); ст. 31 — не проверено	kodeksy-kz.com
Суд МФЦА	Споры по соглашению сторон; расхождение в практике 2026 года	один источник	court.aifc.kz; eurasianet
п. 4 ст. 8 Закона «Об арбитраже» № 488-V	Особое правило об арбитражном соглашении в договоре присоединения; текст обрезан	один источник	online.zakon.kz; mg-partner.com

Решение 4. Компенсация простоя. Механизм продления тарифа вместо денег — правильный. Неудачен порог. «Недоступность более 3 дней» соответствует доступности около 90 % в месяц, а казахстанские хостеры гарантируют 99,9 % в год (gohost.kz) и 99,8 % (ps.kz) (gohost.kz; ps.kz).

Важнее другое. Без SLA-оговорки, по п. 2 ст. 359, клиент-ТОО теоретически может требовать полного возмещения убытков от простоя, вызванного подрядчиком, вплоть до упущенной выгоды от проигранной закупки. Если сделать продление исключительным средством защиты, этот риск закрывается. Ограничения — умысел (п. 3 ст. 359) и потребители.

Пороги 97/95 % и сроки продления — предложение, а не рыночные данные. Если директору нужно простое правило, можно добавить его как дополнительное: «непрерывная недоступность более 24 часов — продление на удвоенный срок простоя». Номер статьи ГК РК об исключительной неустойке не найден.

> **X.1.** Исполнитель обеспечивает доступность Сервиса на платных Тарифах не менее 99 % времени в календарном месяце. В расчёт не включаются: (а) плановые работы, о которых Заказчик уведомлён не менее чем за 24 часа (не более 8 часов в месяц); (б) недоступность, сбои или изменения внешних источников данных, включая порталы государственных и корпоративных закупок; (в) обстоятельства непреодолимой силы; (г) приостановка доступа по п. 16.4; (д) сбои на стороне Заказчика или его интернет-провайдера. **X.2.** Если фактическая доступность ниже гарантированной, Исполнитель по заявке Заказчика, направленной в течение 30 календарных дней после окончания месяца, продлевает оплаченный период: при доступности от 97 % до 99 % — на 3 дня; от 95 % до 97 % — на 7 дней; ниже 95 % — на 15 дней; в сумме не более чем на 1 календарный месяц за расчётный период. Если доступность ниже 90 % два месяца подряд, Заказчик вправе отказаться от Договора с полным возвратом предоплаты за неиспользованный период. **X.3.** Продление по п. X.2 и право отказа — единственные и исключительные средства защиты Заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя — в связи с недоступностью Сервиса, кроме случаев умышленного нарушения (п. 3 ст. 359 ГК). Продление не выплачивается деньгами и не применяется к Тарифу «Базовый».

Решение 5. Общий e-mail вместо личного. Рекомендуется да. Это управленческое решение: заметки специально его не исследовали. Аргументы следуют из других вопросов:

- адрес для юридически значимых сообщений (п. 14.1) должен работать независимо от сотрудника и вести журнал отправки;
- личный адрес директора в публичной оферте — это его персональные данные и мишень для фишинга, которое связано с риском подмены реквизитов (B17);
- закон о ПД требует ответственное лицо и канал для обращений субъектов (ст. 25), но не требует личного адреса.

Нужны ролевые адреса на домене tenderatlas.kz с SPF, DKIM и DMARC: support@ для поддержки, legal@ для претензий и уведомлений, privacy@ для запросов по ПД.

Решение 6. Телефон. Рекомендуется публиковать телефон компании (офисный или виртуальный), но не личный мобильный. Если остаются физлица, номер прямо требуют ст. 26 и 33-2 Закона о защите прав потребителей. Для строгого B2B такого требования не найдено, но номер повышает доверие. В оферте нужно указать, что телефон не является каналом для юридически значимых сообщений.

Решение 7. Пробный период на 14 дней или 3 анализа в месяц бессрочно. Обе модели законны. Модель «3 анализа в месяц бессрочно» лучше согласуется с рекламой «бесплатно, без ограничения по времени». При 14-дневном пробном периоде эту фразу пришлось бы убрать. Кроме того, клиента нельзя автоматически переводить на платный тариф без его явного действия: молчание не является акцептом (п. 2 ст. 396 ГК). Поэтому рекомендуется перейти на бессрочную модель, но учесть, как она меняет оферту и обязанности компании.

- **Акцепт.** Для большинства пользователей акцептом будет галочка, а не оплата. Без журнала согласий (B2) их согласие недоказуемо.
- **Определения в оферте.** Нужно определить «анализ», ежемесячное обнуление без переноса, лимит на БИН/ИИН (против множественных аккаунтов), право изменить тариф с уведомлением за 30 дней и фиксированный лимит ответственности.
- **Персональные данные.** Бесплатные пользователи накапливаются, и число субъектов может перейти порог 10 000. Это затрагивает классификацию оператора и уведомление в реестр (B10). Каждый бесплатный анализ — это ещё и трансграничная передача в OpenAI. Неактивные бесплатные аккаунты нужно удалять через [N] месяцев.
- **Физлица.** Если бесплатный тариф будет открыт физлицам, к нему применяются нормы о потребителях (B13). Поэтому и при бесплатной регистрации нужно запрашивать БИН/ИИН организации, для которой используется сервис.

Риски, которых не было в 17 вопросах

Доступ к OWS v3 можно отозвать: нужно письменное разрешение на коммерческое использование

Закон о госзакупках № 106-VIII действует с 01.01.2025. В 2026 году его меняли законы № 321-VIII и № 322-VIII, которые вступили в силу 25.08.2026; содержание поправок не установлено (prg.kz). Смотреть опубликованные закупки на портале и Единой платформе закупок можно бесплатно. Платные только услуги единого оператора для участников (МЦФЭР). Прямого запрета на коммерческое переиспользование опубликованных данных не найдено, но и явной открытой лицензии нет.

Токен OWS выдаётся по письменному запросу на 1 год и передаётся как Bearer (old.goszakup.gov.kz). Кто его выдаёт, источники расходятся: справка OWS называет Министерство финансов (ows.goszakup.gov.kz), неофициальный проект на GitHub — АО «Центр электронных финансов» (GitHub). Публичных условий о коммерческом использовании, атрибуции и лимитах не найдено. Значит, доступ зависит от усмотрения оператора, и это риск непрерывности бизнеса.

Меры:

- **Письменное разрешение.** Направить в ЦЭФ и МФ письмо с прямым описанием сценария («коммерческий SaaS-агрегатор, аналитика за плату») и хранить ответ. Если токен был выдан по письму, где коммерческое использование не упоминалось, это пробел, который нужно закрыть.
- **Продукт.** Не проксировать сырой API: продавать собственную обработку данных.
- **Атрибуция.** Указывать «Источник: веб-портал государственных закупок РК» со ссылкой на лот.
- **Токен.** Хранить его в секрет-хранилище, ограничивать частоту запросов.

Есть три правовых режима источников данных:

Режим	Правовая основа	Площадка
Госзакупки	Закон № 106-VIII	goszakup, Единая платформа закупок
Квазигосударственный сектор	Закон № 47-VII; Порядок «Самрук-Казыны» № 193	портал «Самрук-Казыны»
Недропользование	ст. 131 Кодекса о недрах; Правила № 196, 355 и 75-н/қ	tizilim.gov.kz (с 01.07.2025)

Источники: Адилет; kodeksy-kz.com; uchet.kz.

Самый высокий риск — у порталов КПО, NCOC и ТШО. Ст. 131 допускает для них порядок закупок, определённый самим недропользователем, поэтому они не входят в публичный режим госзакупок.

В оферту добавить:

> **3.4.** Tender Atlas — информационно-аналитический сервис. Он не является веб-порталом государственных закупок, Единой платформой закупок, единым оператором, порталом закупок «Самрук-Казыны» или tizilim.gov.kz и не проводит закупки. Юридически значимые действия (подача заявок, ценовых предложений, обеспечения) совершаются только на соответствующих площадках с ЭЦП пользователя. **3.5.** Сведения о закупках получены из открытых источников и через API площадок. Они отображаются с задержкой и могут быть неполными или неточными. Официальным источником является площадка, указанная в карточке лота. Пользователь самостоятельно проверяет условия, документацию, сроки и изменения на площадке-источнике до подачи заявки.

Данные архива до 01.01.2025 относятся к старому Закону № 434-V. Аналитику по ним нужно помечать.

Скрейпинг: факты собирать можно, обходить защиту и копировать документы нельзя

Специального закона против парсинга в РК нет: в 2023 году эксперт говорил, что он «необходим» (zakon.kz). Риск складывается из трёх частей:

1. **Пользовательские соглашения площадок.** Риск выше при доступе через учётную запись.
2. **Авторское право** на подборки и тексты документов. Сообщения о фактах не охраняются; номер статьи об этом расходится — ст. 8 или 9 (online.zakon.kz; cdb.kz).
3. **Ответственность за обход защиты.** Ст. 205 УК не проверена.

Закон об ИИ (ст. 23) требует соблюдать машиночитаемый запрет правообладателя на использование произведений для обучения моделей.

Меры:

- **Аудит площадок.** Для каждой из 16 площадок проверить пользовательское соглашение и robots.txt и зафиксировать вывод. Частные площадки (Sinooil, Tenderix, ПетроКазахстан, Нурбанк) и порталы КПО, NCOC и ТШО подключать только по соглашению или в режиме «заголовок + ссылка на оригинал».
- **Без обхода защиты.** Не обходить авторизацию и технические меры защиты.
- **Хранение.** Хранить извлечённые факты и ссылки; вложения не копировать к себе.
- **Жалобы правообладателей.** Ввести процедуру удаления контента по жалобе.

Практики РК по агрегаторам и базам данных не найдено.

Рекомендации цены могут превратить сервис в координатора картеля

Ст. 169 Предпринимательского кодекса признаёт картелем горизонтальные соглашения, которые ведут к «повышению, снижению или поддержанию цен на торгах… в том числе путем раздела по лотам» (kodeksy-kz.com). Отдельно запрещена координация экономической деятельности субъектов рынка с теми же последствиями (pavlodar.com). Номер этой нормы расходится: ст. 169 или ст. 171 (prg.kz).

Tender Atlas формально подходит на роль «третьего лица-координатора». Опасная ситуация такая: один алгоритм выдаёт нескольким конкурентам по одному лоту одинаковую или узкую «цену подачи». Ещё опаснее, если модель учитывает непубличные данные других пользователей: их черновики КП, себестоимость, намерения. Это уже похоже на обмен конфиденциальной ценовой информацией через посредника.

Санкции высокие. По делу о картеле на торгах «ҚазАвтоЖол» штраф составил 3 % дохода плюс конфискация монопольного дохода; у NNC Group — более 92 млн ₸ штрафа и более 403 млн ₸ монопольного дохода (Tengrinews). Об исходе дела в суде источники расходятся: Kapital.kz пишет, что первая инстанция признала заключение

АЗРК незаконным (Kapital.kz). В сентябре 2026 года АЗРК предложило регулировать цифровые платформы и алгоритмическое ценообразование и ввести оборотные штрафы; поправки готовятся к IV кварталу 2027 года (Kursiv).

Меры для продукта:

1. «Подать за», «Шанс» и «Кто выигрывает» строить **только на публичных данных**: протоколах, итогах, договорах. Технически запретить использовать данные одних пользователей в выдаче другим.
2. Не показывать, сколько других пользователей следят за лотом или готовят по нему КП.
3. Выдавать индивидуальный **диапазон с объяснением факторов** на основе затрат самого пользователя, а не одну цену для всех.
4. Не делать функций, которые помогают делить лоты: например, чатов между конкурентами.
5. Принять внутреннюю антимонопольную политику и вести журнал входных данных моделей.

Модуль демпинга. Ст. 13 Закона № 106-VIII отсылает пороги к Правилам № 687 (kodeksy-kz.com; Адилет). Пороги разные:

Случай	Порог демпинга	Источник
Строительно-монтажные работы	2 %	МЦФЭР
Средний ремонт дорог	5 %	там же
Запрос ценовых предложений	10 %	там же
Текущий ремонт дорог	20 % (приказ № 425)	bizmedia.kz
Товары и услуги вне строительства	20 % по данным Tenderbot — **расходится** с 10 % в других источниках	Tenderbot

Пороги нужно хранить в конфигурации по способу закупки, правовому режиму и дате редакции Правил. При рекомендации ниже порога — предупреждать.

Оговорка для оферты и интерфейса:

> **3.6.** Рекомендации по цене рассчитываются автоматически на основе публичных данных о прошлых закупках и не учитывают сведения других пользователей. Решение о цене пользователь принимает самостоятельно. Сервис не координирует участников закупок и не передаёт ценовую информацию одних пользователей другим. Оценка вероятности победы не является гарантией.

Участие компании основателя в торгах снимает нейтральность платформы

Прямого запрета владельцу агрегатора участвовать в закупках не найдено. Но на его компанию действуют ограничения ст. 7 Закона № 106-VIII (pavlodar.com): потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не вправе участвовать в одном лоте (continent-online). Полный текст ст. 7 не прочитан.

Главный риск — антимонопольный. Платформа, связанная с конкурентом своих пользователей, перестаёт быть нейтральным посредником. Любой доступ этой компании к КП, ценам или интересу пользователей к лотам похож на горизонтальный обмен информацией, то есть на признак картеля по ст. 169 ПК. Это ещё и конфликт интересов, который подрывает доверие клиентов.

Рекомендуется:

1. **Исключить участие** компании основателя в лотах, по которым сервис выдаёт рекомендации. Минимум — отключать для таких лотов «Подать за» и «Шанс».
2. **Ввести информационный барьер** с журналированием.
3. **Раскрыть в оферте:**

> **3.7.** Исполнитель не использует данные Заказчиков (коммерческие предложения, цены, затраты, интерес к закупкам) для собственного участия в закупках или в интересах третьих лиц. Лица, аффилированные с Исполнителем, [не участвуют / могут участвовать] в закупках; доступ таких лиц к данным Заказчиков исключён.

Закон об ИИ требует информировать пользователей и классифицировать систему

Закон РК «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII действует с 18.01.2026; известна редакция с изменениями от 25.08.2026 (Akorda; prg.kz). Для Tender Atlas значимы пять обязанностей.

1. **Информирование (ст. 17).** Пользователь должен знать, что услуги оказываются с использованием ИИ.
2. **Соглашение до начала использования (ст. 16).** Пользовательское соглашение должно быть доступно до начала работы с системой; затронутые лица вправе получить информацию о порядке обработки и о способах возражения.
3. **Классификация по риску.** Собственник или владелец сам относит систему к минимальному, среднему или высокому риску (EY). Tender Atlas, вероятно, относится к минимальному или среднему. Классификацию нужно оформить внутренним документом.
4. **Маркировка синтетических результатов.** Синтетическими считаются результаты, имитирующие человека или события, которых не было (п. 4 ст. 1) (dogovor24.kz). Анализ документации, скорее всего, сюда не попадает. Но письмо,

написанное ИИ и отправленное от имени человека, можно истолковать как имитацию поведения человека. Поэтому осторожный вариант — подпись в подвале письма и X-заголовок. Приказ о правилах маркировки не установлен.
5. **Штрафы.** Ст. 641-1 КоАП: размеры в источниках расходятся — 15/20/30/100 МРП (pro1c.kz) против 30/60 МРП (nur.kz).

Прямого запрета на иностранные модели не найдено. Ограничения вытекают из закона о ПД.

> **10.x. Использование искусственного интеллекта.** Сервис использует системы искусственного интеллекта, в том числе модели сторонних поставщиков (п. 7.1). Результаты AI-анализа, рекомендации и проекты КП носят справочный характер, могут содержать ошибки и не являются юридической, финансовой или экспертной консультацией. Заказчик самостоятельно проверяет их до подачи заявки или отправки КП. Исполнитель не гарантирует полноту поиска, точность анализа и победу в закупке. Данные Заказчика не используются для обучения моделей без его отдельного согласия. Вопросы и возражения по результатам работы ИИ принимаются по адресу [support@tenderatlas.kz].

В интерфейсе рядом с результатами: «Сгенерировано ИИ. Проверьте перед использованием». В Telegram-боте — упоминание, что ответы формируются с помощью ИИ.

Поправки 2026 года о ПД требуют действий, а не только текста

Помимо галочек (B10), поправки 2026 года требуют организационных мер.

- **Уведомление в реестр.** Уведомить уполномоченный орган до начала обработки (Закон № 326-VIII) либо документально обосновать освобождение. Источники здесь противоречат друг другу.
- **Хранение в РК.** Требование хранить ПД «в базе и (или) цифровом объекте» в РК касается и копий у зарубежных обработчиков. Официального разъяснения нет.
- **Обязательные методы защиты** — маскирование и хеширование.
- **Публикация ≠ согласие.** Это ослабляет основание для обработки контактов получателей КП.
- **Инцидент** — уведомление уполномоченного органа за один рабочий день. Правила уведомления субъектов: приказ от 09.08.2024 № 481/НҚ, изменённый приказами от 30.04.2026 № 232/НҚ и от 07.09.2026 (Әділет).
- **Классификация операторов** на малых (до 10 000 субъектов), средних и крупных (EY).
- **Определение ПД через «идентификаторы»** действует с 11.07.2026. Каким законом оно введено, источники расходятся: Закон № 256-VIII или июньский закон.
- **Запрет решений, основанных только на автоматизированной обработке** (ст. 19-1, номер и дата не проверены), к Tender Atlas, вероятно, не относится: сервис не принимает решений о физлицах. Это стоит отметить в политике

конфиденциальности.

В выдаче упоминалось, что с 01.10.2026 в правила добавлено условие о согласии на трансграничную передачу (zakon.kz). Повторный поиск этого не подтвердил.

Уполномоченный орган — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Штраф для малого бизнеса по ч. 1 ст. 79 КоАП — 60 МРП, то есть около 259 500 ₸. Квалифицированные составы — до 2000 МРП, около 8,65 млн ₸.

Налоговый режим нужно выбрать до публикации: от него зависят пункты об ЭСФ и НДС

Для ТОО в 2026 году реальны два сценария.

	СНР на основе упрощённой декларации	**ОУР + Astana Hub**
Налог с дохода	4 % (маслихат может изменить в пределах 2–6 %)	КПН уменьшается на 100 % по приоритетной деятельности
НДС	нет (по реализации)	освобождение
ИПН и СН работников	СН, по обзорам, не уплачивается (не проверено)	освобождены
Взнос	—	1 % дохода ежеквартально
ЭСФ	обязателен (пп. 7 п. 1 ст. 208)	по общим правилам
Условия	доход до 600 000 МРП (2 595 000 000 ₸); доля юрлиц-участников не более 25 %; деятельности нет в запретительном списке № 970	не менее 90 % дохода от приоритетной ИКТ-деятельности (ст. 17 НК); доход от госсектора не более 50 %; отчёт, подтверждённый аудитором (приказ № 599/НҚ)
Источники	gov.kz, КГД Карагандинской обл.; mybuh.kz; КГД, ДГД Жетысуской обл.	portal.mybuh.kz; uppersetup.com; wcr-consulting.com

Что не проверено и где источники расходятся:

- **Запретительный список № 970.** Консалтинг (70.20/70.22) и маркетинг (73.11) в нём есть. Статус IT-кодов 62.xx и 63.11 не подтверждён (basta.kz).
- **Совмещение режимов.** ИП-основатель не может применять упрощёнку, если ТОО на том же режиме (TrustMe).
- **Номера статей о льготах Astana Hub** расходятся: ст. 738 (fexpert), ст. 739 (mybuh.kz) или ст. 741.
- **Срок льгот Astana Hub** — до 01.01.2029 по большинству источников; упоминания 2035 и 2066 годов не подтверждены.
- **Статья о СНР** — возможно, ст. 715 (не проверено).
- **Совместимость статуса Astana Hub с упрощёнкой** не установлена.

Платежи нерезидентам. Это касается любого режима: НДС за нерезидента сохраняется даже на СНР (uchet.kz). Платежи OpenAI, Resend и облачным сервисам могут квалифицироваться как роялти (ст. 7 НК) или как услуги нерезидента. Тогда у

ТОО возникают обязанности налогового агента по КПН у источника и по НДС за нерезидента.

Рекомендация:

- до выбора режима проверить структуру владения (участник-юрлицо с долей более 25 %) и основной ОКЭД по списку № 970;
- при малой выручке на старте выбрать СНР, при росте штата разработчиков — ОУР с Astana Hub;
- раздел оферты о налогах сделать независимым от режима (B5);
- предмет оферты описывать как доступ к собственному программному продукту (B3).

Лицензирование. Признаков того, что агрегатору тендеров нужны лицензия или аккредитация, не найдено. Аккредитация нужна электронным площадкам, которые проводят закупки. Проверку по Закону «О разрешениях и уведомлениях» нужно провести отдельно: она не выполнена.

Где источники и заметки расходятся

Ниже собраны все найденные противоречия. Ни одно из них нельзя разрешить без официального текста.

Вопрос	Версия 1	Версия 2	Как поступить в отчёте
Где определён акцепт	ст. 394 (словарь finance.kz)	ст. 396; ст. 394 — «Форма договора» (заголовки зеркал)	Опираемся на ст. 396
Последствие нарушения ст. 387	«недействительны» (зеркала)	«ничтожны» (пересказ в заметке)	Сверить
Окончание п. 3 ст. 389	«если знал или должен был знать» (pavlodar.com)	Окончание обрезано (другая выдача)	Сверить
п. 3 ст. 359	«недействительно»	«ничтожно» (один пересказ); в одной заметке норма помечена непроверенной	Норма найдена на двух зеркалах; формулировку сверить
ЭЦП и электронный документ	ст. 7, 10 Закона № 370-II	Закон заменён Цифровым кодексом № 255-VIII (июль 2026)	В оферте не ссылаться на № 370-II
Вступление в силу Цифрового кодекса	9 июля 2026	11 или 12 июля 2026	Сверить

Вопрос	Версия 1	Версия 2	Как поступить в отчёте
Срок уведомления о постановке на учёт по НДС	5 рабочих дней	30 рабочих дней	Сверить по НК
Льготы Astana Hub	ст. 738	ст. 739 / ст. 741	Сверить; срок до 01.01.2029 против 2035/2066
Порог демпинга для товаров и услуг вне строительства	10 %	20 % (Tenderbot)	В модуле — конфигурируемый порог
Порог запроса ценовых предложений	4 000 МРП (ст. 30 или 37)	8 000 МРП (2026)	Сверить
Уведомление в реестр ПД	Малые операторы освобождены	Уведомляют все или крупные и средние	Подать уведомление или получить заключение юриста
Определение ПД через «идентификаторы»	Закон № 256-VIII	Июньский закон 2026 года	Сверить
Ст. 19-1 Закона о ПД (автоматизированные решения)	с 18.01.2026	с 11.07.2026	Сверить
Штрафы ст. 641-1 КоАП (ИИ)	15/20/30/100 МРП	30 МРП, 60 при повторном нарушении	Сверить
Визуальная информация в Законе о языках	ст. 21	ст. 22	Сверить
Определение рекламы	ст. 1	ст. 3	Сверить
Неохраняемые объекты авторского права	ст. 8	ст. 9	Сверить
Недобросовестная конкуренция; координация	ст. 174 / ст. 177; ст. 169 / ст. 171	—	Сверить
Кто вправе регистрировать ПО в госреестре	Только автор-физлицо	Компании на практике	Сверить; запасной вариант — регистрация на основателя с передачей прав
Кто выдаёт токен OWS	Министерство финансов (справка OWS)	ЦЭФ (GitHub)	Писать обоим
Дело о картеле «ҚазАвтоЖол» в суде	Суды отказали компаниям (Tengrinews)	Первая инстанция признала заключение АЗРК незаконным (Kapital.kz)	Неважно для вывода о риске

Вопрос	Версия 1	Версия 2	Как поступить в отчёте
Возврат денег	Сайт: «вернём полностью в 30 дней»	п. 8.6: после 30 дней начатый период не возвращается	Синхронизировать (решение 1)
Пошлины НИИС	36 544 ₸ за 3 класса	60 600 + 44 000 ₸; «от 20 000 ₸ за класс»	Взять официальный прейскурант

Чек-лист для юриста: что сверить на adilet.zan.kz

Сверить каждую строку с действующей редакцией на дату публикации. Колонка «Где в отчёте» показывает, какая формулировка оферты зависит от нормы.

☐	Акт	Нормы	Что именно сверить	Где в отчёте
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 151, 152 (п. 1-1, п. 2), 153	Молчание по соглашению сторон; электронная письменная форма; в какой статье правило об обязательной письменной форме для предпринимательских сделок	B2, B12
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 387	Номера пунктов о равенстве цены и о недействительности; «недействительны» или «ничтожны»	B1
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 389 (п. 1–3)	Окончание п. 3; даёт ли п. 2 право требовать изменения договора	B1, B2, B7
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 393, 394, 395 (п. 1, 4, 5), 396 (п. 1–3), 397–400	Пункт ст. 394 о письменной форме при акцепте по п. 3 ст. 396; срок акцепта и отзыв оферты	B1, B2
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 274, 276, 363	Текст ст. 363 (подтверждён одним зеркалом)	B9
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 358 (п. 2), 359 (п. 1–3)	Условия ничтожности по п. 2 ст. 358; формулировка п. 3 ст. 359	B7, решения 2 и 4

☐	Акт	Нормы	Что именно сверить	Где в отчёте
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 401 (действующая редакция), 402, 404 (включая п. 4)	Действующий текст ст. 401, найденный только в старой редакции	B8
☐	ГК РК, Общая часть	ст. 159, 163, 167, 168, 380, 381	Норма о кабальной сделке (п. 9 ст. 159?); доверенность; свобода договора; смешанный договор	B3, B7, B11
☐	ГК РК, Общая часть	Нормы, номера которых не найдены	Аналог ст. 310 ГК РФ; приостановление встречного исполнения; уменьшение неустойки; исключительная неустойка; толкование договора	B6, B8, решение 4
☐	ГК РК, Особенная часть	ст. 663, 683, 684, 685, 686, 687	Действующий текст ст. 686; номера ст. 685 и 687	B3, B6, B8, B9, B12
☐	ГК РК, Особенная часть	ст. 965, 966, 1032	Лицензионный договор; компенсация за нарушение прав на знак	B3, B16
☐	ГПК РК	ст. 27, 30, 31, 32, 99, 100	Подсудность СМЭС; часть ст. 30 о потребителях («п. 9»?); перечень ст. 31; электронные доказательства; обязателен ли досудебный порядок	решение 3, B12, B13
☐	Закон «Об арбитраже» № 488-V; НП ВС от 02.11.2023 № 3; Конституционный закон о МФЦА	п. 4 ст. 8; ст. 13	Арбитражная оговорка в договоре присоединения; юрисдикция Суда МФЦА по соглашению сторон	решение 3
☐	Цифровой кодекс № 255-VIII	Дата вступления в силу; статьи об электронном документе и ЭЦП; ст. 47; требования к продавцу в электронной коммерции; нормы об ИИ	Чем заменены ст. 7 и 10 Закона № 370-II	B2, B12, B17
☐	Закон о защите прав потребителей № 274-IV	ст. 1, 2-1, 8-1 (подпункты), 10, 14, 24, 25, 26, 28, 33-2, 42-4, 42-5	Определение потребителя; нумерация подпунктов ст. 8-1; к чему относится трёхдневный срок в ст. 10	B6, B7, B8, B13, B17

☐	Акт	Нормы	Что именно сверить	Где в отчёте
☐	НП ВС РК от 25.07.1996 № 7; НП ВС от 20.05.2026 № 3	—	Заменяет ли новое постановление постановление № 7	B7, B13
☐	Закон о ПД № 94-V (ред. Закона № 326-VIII)	ст. 1, 8 (п. 4), 9, 10-1, 12 (п. 2), 14 (п. 3-1, подп. 14-1), 16 (п. 4), 19-1, 23-2, 25	Основания обработки без согласия; «цифровой объект»; публикация ≠ согласие; полный перечень исключений из запрета трансграничной передачи	B10, риски
☐	Закон № 326-VIII; Правила № 338/НҚ; Правила № 481/НҚ (ред. 2026)	Уведомление в реестр; классификация операторов; срок уведомления об инциденте	Освобождены ли малые операторы; форма уведомления; есть ли в законе срок «1 рабочий день»	B10, решение 7
☐	КоАП РК	ст. 79 (все части), 157, 158, 159 (?), 269 (ч. 3), 275 (ч. 5), 641-1	Размеры штрафов; есть ли состав за неподачу уведомления в реестр ПД; статья об антиконкурентных соглашениях	B5, B10, B11, B16, риски
☐	НК РК 2026 (№ 214-VIII)	ст. 7, 17, 99 (п. 3), 207, 208 (пп. 7 п. 1), 209, 460, 492, 493 (п. 1 и пункт о «20 числе»), 646	Перечень ст. 208; срок ЭСФ для договоров на год и более; может ли неплательщик НДС выписывать ЭСФ добровольно	B3, B4, B5
☐	НК РК 2026	Статьи о ставке НДС, пороге, сроке уведомления, добровольной постановке, СНР (ст. 715?), льготах Astana Hub (ст. 738/739/741), освобождении от НДС для ПО	Номера статей; срок уведомления (5 или 30 рабочих дней); срок льгот	B5, риски
☐	Правила выписки ЭСФ (приказ МФ № 629); форма Р-1 (приказ МФ № 562); Закон о бухучёте № 234-III	Ст. 7 (п. 4) Закона о бухучёте	Порядок, если покупатель не подписал ЭАВР; реквизиты электронного первичного документа	B4, B12
☐	Постановление Правительства № 970 от 14.11.2025; приказ № 599/НҚ	—	Статус ОКЭД 62.01, 62.02, 63.11; требования к аудиторскому отчёту Astana Hub	риски

☐	Акт	Нормы	Что именно сверить	Где в отчёте
☐	Закон о языках № 151-I	ст. 8, 15, 21/22, 3-1–3-3	Номер статьи о визуальной информации; части 8–14 (Закон № 157-VIII); требования к сайтам	B14, B15
☐	Закон «О рекламе» № 508-II; Закон № 18-VIII об онлайн-рекламе	ст. 1/3, 7; определения рекламодателя и рекламораспространителя	Номер статьи с определением; норма о слове «бесплатно»; согласие на рекламу по e-mail	B11, B14
☐	Предпринимательский кодекс	ст. 8, 169, 171, 174/177	Номер нормы о запрете координации и её определение; формы недобросовестной конкуренции	B14, риски
☐	Закон о госзакупках № 106-VIII (с поправками 2026 года) и Правила № 687	ст. 7, 13, статья об открытости; пп. 85–99, 89-1 и 97 Правил	Ограничения для аффилированных лиц; пороги демпинга; режим опубликованных данных	риски
☐	Правила ЕПЗ (приказы МФ № 627 и № 783); Закон № 47-VII; ст. 131 Кодекса о недрах; Закон «Об информатизации» № 418-V; Закон «О доступе к информации»	—	Разрешено ли переиспользовать данные; режим доступа к электронным ресурсам	риски
☐	УК РК	ст. 205, 222	Неправомерный доступ; предупредительная маркировка	B16, риски
☐	Закон «Об ИИ» № 230-VIII (ред. 25.08.2026) и подзаконные акты	ст. 1 (п. 4), 4, 16, 17 (п. 2–3), 23; правила маркировки; правила классификации по риску	Что изменено 25.08.2026; номер и дата приказа о маркировке	B16, риски
☐	Закон «Об авторском праве» № 6-I	ст. 7/8/9, 14, 31, 32 (п. 12 в ред. Закона № 233-VIII), норма о госреестре	Правило о 10 годах; вознаграждение работнику; кто может быть заявителем в реестре	B16, риски
☐	Закон «О товарных знаках» № 456-I; закон об ИС от 25.01.2026; прейскурант НИИС	ст. 20, 43	Пошлины 2026 года; участие РК в Мадридском протоколе	B16

☐	Акт	Нормы	Что именно сверить	Где в отчёте
☐	Закон «О разрешениях и уведомлениях»; Закон о торговой деятельности № 544-II	—	Не требуется ли лицензия; сведения о продавце в онлайн-оферте	B17, риски

Заключение

Устойчивость оферты Tender Atlas определяется не столько формулировками, сколько тем, что компания сможет доказать в споре и что продукт делает на самом деле. Каждое ключевое условие держится на технической мере:

- п. 3 ст. 389 защищает оператора, только если журнал согласий доказывает, какую редакцию принял клиент;
- антимонопольная оговорка «сервис не передаёт ценовую информацию» правдива, только если модель технически изолирует данные пользователей;
- позиция «отправитель КП — пользователь» держится, только если пользователь сам подтверждает каждое письмо.

Поэтому изменения в `offer-text.ts` нужно выпускать вместе с изменениями в продукте. Иначе текст обещает то, чего сервис не обеспечивает, и такое расхождение само становится доказательством против компании.

Три решения дают больше всего за наименьшие деньги:

1. Пропускать к оферте только организации с БИН/ИИН. Это одним действием убирает целый слой императивных потребительских норм.
2. Выбрать налоговый режим до публикации, потому что от него зависят пункты об ЭСФ и НДС.
3. Отправить письмо в ЦЭФ и МФ о коммерческом использовании OWS. Это вопрос непрерывности бизнеса, а не текста.

Общая логика анализа совпадает во всех заметках: ст. 686 ограничивает возврат и односторонний отказ, ст. 359 разрешает договорный лимит, ст. 389 различает предпринимателей и граждан. Сильнее всего могли устареть номера статей нового Налогового кодекса и Закона о персональных данных после поправок 2026 года и вступления в силу Цифрового кодекса. Их юрист должен сверить первыми.